



Ensemble !



Avant-propos

4



Pour une société inclusive, confiante et solidaire

8

Unia agit pour plus d'inclusion et de démocratie dans une société polarisée

10

1. Des violences homophobes préoccupantes 11
2. Transfert de violences antisémites en écho au conflit entre Israël
et le Hamas 14
3. Dossier Schild & Vrienden : un rôle clé pour Unia 18



Pour une digitalisation sociale et raisonnée

20

Unia agit pour plus d'inclusion et de démocratie dans une société digitalisée

22

1. Digitalisation des services & inégalités numériques 23
2. Intelligence artificielle & égalité 27
3. Cyberhaine : entrée en vigueur du *Digital Services Act* (DSA) 31
4. Article 150 de la Constitution : une double discrimination 32



Pour une visibilité des personnes vulnérabilisées

34

Unia mise sur la participation des personnes les plus vulnérabilisées et sur le respect de leurs droits afin de lutter contre les discriminations systémiques

36

- 1. Prévention & connaissances 37
- 2. Monitoring & plaidoyer 40
- 3. Protection & reconnaissance 47



Pour un paysage institutionnel lisible et proactif

54

Unia est et reste un organisme pour l'égalité de référence en Belgique et à l'international

56

- 1. Acteur national de référence 57
- 2. Partenariats locaux attentifs aux besoins des collectivités et des territoires 63
- 3. Reconnaissance et autonomie renforcées à l'international 65



Pour des pratiques internes exemplaires

70

Unia pratique ce qu'il prône

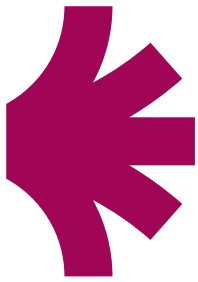
72

- 1. Nouveau site web pour une communication externe plus inclusive 73
- 2. Quelle écriture inclusive pour communiquer en interne et en externe ? 74
- 3. Mise en place de contenus « FACILES à Lire et à Comprendre » (FALC) 75
- 4. Ressources humaines & aménagements raisonnables 75
- 5. Polarisation & connectivité : formation interne 76

À propos d'Unia

78





Avant-propos

La structure du rapport suit les cinq axes de notre plan stratégique 2023-2027.

Le premier chapitre aborde **les défis de la polarisation de notre société** : violence homophobe, notamment à travers des pièges tendus par le biais d'applications de rencontre, impact du conflit entre Israël et le Hamas sur les incidents antisémites, mais pas seulement. Nous évoquons également la réalité d'une haine organisée et assumée à travers le procès contre les membres du mouvement de jeunesse flamand d'extrême-droite Schild & Vrienden.

Alors que les discriminations, les inégalités et le manque d'inclusion restent une réalité persistante dans les domaines de l'emploi, du logement, de l'enseignement, de la santé ou encore de la justice, ces dernières années ont vu l'émergence de nouveaux enjeux qui, loin de les remplacer, viennent s'y ajouter.

C'est ainsi que dans le deuxième chapitre, nous soulevons **les difficultés rencontrées par de nombreuses personnes face à la digitalisation des services**, qui provoque des inégalités numériques. Le confinement a indéniablement accéléré le développement d'applications web ou mobiles. Elles facilitent la vie de nombreuses personnes, mais Unia plaide pour le maintien inconditionnel d'une alternative physique et humaine.

De même, les algorithmes sont partout dans notre vie, très souvent à notre insu.

Si l'intelligence artificielle offre des opportunités, notamment dans la lutte contre les discriminations et les discours de haine, il n'en reste pas moins qu'elle constitue un risque discriminatoire important. Celui-ci commence à être bien documenté par de nombreuses études et recherches. Nous formulons l'espoir que le nouveau cadre européen, notamment l'*AI Act*, permette de prévenir ou de sanctionner les systèmes algorithmiques discriminatoires.

L'année 2024 a vu la mise en œuvre d'une autre législation européenne, le *Digital Services Act*, outil qui doit notamment permettre de mieux lutter contre la cyberhaine. À cet égard, nous réitérons notre plaidoyer pour revoir l'article 150 de la Constitution et mettre fin à une double discrimination persistante. D'une part, seuls les écrits à caractère raciste sont correctionnalisés, au contraire des écrits homophobes, anti-musulmans... D'autre part, un même message, qu'il soit écrit ou filmé, fera l'objet de procédures différentes : la cour d'assises pour le premier et le tribunal correctionnel pour le second. Cela conduit à une inégalité de traitement inacceptable pour des crimes identiques et contribue à une polarisation accrue de notre société.

La troisième partie de notre rapport s'intéresse aux **personnes vulnérabilisées**. Celles dont la voix est trop peu entendue et prise en compte. De qui parle-t-on ? Des personnes en situation de handicap, des personnes internées



ou encore de celles qui cumulent les difficultés et qui font souvent partie des plus précarisées au niveau socioéconomique.

Pour mener des politiques, il faut savoir. Et pour savoir, il faut mesurer. C'est l'ambition du projet *Improving Equality Data Collection in Belgium* (IEDCB). Le volet 2024 s'est attaché à recueillir les données existantes relatives au handicap, à l'état de santé et aux caractéristiques physiques. Nous avons également mené une étude exploratoire et participative sur l'autodéfinition de l'origine qui a donné lieu à un guide pratique et des recommandations.

Unia a poursuivi ses visites et son rapportage sur les lieux d'internement. Nous avons entamé une collaboration fructueuse avec le Conseil central de surveillance pénitentiaire pour analyser la prise en charge de la santé mentale en prison. Unia a également présenté son rapport parallèle au Comité des Nations

Unies sur les droits des personnes handicapées. Le Comité, reconnaissant la qualité de notre travail, a formulé une série de recommandations aux autorités publiques, qui nous serviront de guide pour notre mandat de monitoring de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

2024 a également vu la refonte de la Circulaire du Collège des procureurs généraux (COL 13/2013) qui apporte une réelle plus-value dans la mise en œuvre concrète et le rapportage des infractions aux législations anti-discrimination. Un recul cependant, au nom du RGPD : Unia ne reçoit plus les notifications des audiences, ni copie des décisions si celles-ci ne sont pas préalablement anonymisées. Nous mettons tout en œuvre pour trouver une solution légale à ces obstacles.

Même s'il est attaché à son indépendance, Unia ne reste pas isolé sur une île, que du

contraire. Au niveau local, régional, national et international, nous collaborons, interagissons, coconstruisons chaque jour avec les acteurs des droits humains, les autorités publiques, les organisations, le monde académique, les fédérations, les entreprises ou encore avec la police et la justice. Le quatrième chapitre aborde ces partenariats, qui confirment notre ambition d'être un **organe de promotion de l'égalité de référence**.

Enfin, nous terminons notre rapport en faisant état des projets et des initiatives que nous avons menés pour nous améliorer. **Unia veut pratiquer ce qu'il prône**. Notre nouveau site web se veut plus inclusif et accessible. Nous avons adopté une nouvelle politique en matière d'aménagements raisonnables. Nous développons du contenu en *FACile à Lire et à Comprendre*.

Lors de la préparation du présent rapport annuel, nous avons appris que le gouvernement fédéral avait décidé de réduire le financement d'Unia de 25 %. Cette décision semble avoir été prise sans évaluation approfondie ni analyse des besoins. Elle est interpellante quand on sait que l'Union européenne a récemment adopté un cadre juridique renforçant les mandats, les pouvoirs, l'indépendance et les ressources des organismes de promotion de l'égalité (directive européenne 2024/1499). Au moment de la rédaction et de l'impression de ce rapport, Unia est en discussion avec le ministre en charge de l'égalité des chances pour mettre ces économies en oeuvre tout en minimisant l'impact sur notre personnel et les citoyens que nous soutenons.

La Belgique a souvent joué un rôle de premier plan au niveau international dans la lutte contre la discrimination, le racisme et pour une plus grande inclusion. En témoignent, par exemple, l'entrée en vigueur de la loi

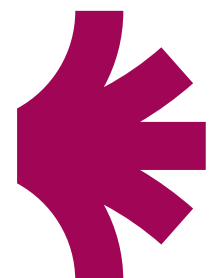
antiracisme en 1981 et la création du Centre pour l'égalité des chances en 1993, ce qui fait d'Unia l'un des plus anciens organes de promotion de l'égalité en Europe.

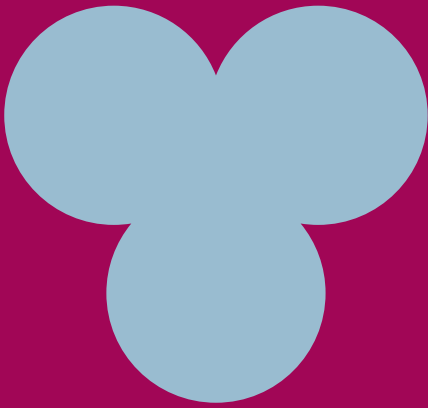
Relevons également la transposition ambitieuse des directives européennes contre les discriminations, tant au niveau fédéral que régional (2007). La présidence belge de l'Union européenne a joué un rôle crucial dans l'adoption de directives sur les normes applicables aux organismes de promotion de l'égalité (2024).

Le rapport annuel 2024 d'Unia reflète l'approche concrète et ambitieuse de notre engagement en faveur de l'égalité et de l'inclusion. Nous sommes convaincus que notre travail, basé sur une analyse approfondie et un engagement continu, contribue à une société plus juste où la discrimination n'a pas sa place.

Nous vous en souhaitons une bonne lecture.

Els Keytsman & Patrick Charlier,
directeurs d'Unia





**Pour
une société
inclusive,
confiante
et solidaire**





Unia agit pour plus d'inclusion et de démocratie dans une société polarisée

Inhérente à la société démocratique du débat, la polarisation fait aussi référence à la fragmentation croissante entre « eux » et « nous », fondée sur nos différences et des interprétations simplistes voire erronées de la réalité. Dans ce contexte, le travail d'Unia est impacté à double titre. D'une part, ses publics cibles sont objets ou acteurs de polarisation du fait de l'accélération par les réseaux sociaux de la diffusion de prises de positions, parfois fondées sur des fake news ; du fait aussi du sentiment de ne pas être entendus et de l'émergence de nouveaux acteurs de la société civile. D'autre part, l'institution est touchée par un climat global allant à la perte de confiance et de légitimité démocratique.

Unia agit pour plus d'inclusion et de démocratie dans une société polarisée en identifiant les processus et les acteurs de polarisation en matière de discrimination ; en bâtissant et en consolidant des ponts entre les institutions et leurs publics ; en établissant des processus participatifs favorisant la cohésion et l'inclusion. Prévenir la polarisation ne signifie pas homogénéiser et effacer les différences mais renforcer la cohésion sociale et un « nous » inclusif, ce qui se traduit par un certain niveau de confiance entre les groupes sociaux, la réciprocité, la solidarité et le sentiment d'être connectés¹.

¹ *European Forum for Urban Security*, « Qu'est-ce que la polarisation et comment y répondre à l'échelle locale ? » (www.efus.eu).



1. Des violences homophobes préoccupantes

Le 19 octobre 2024, Unia et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes (IEFH) cosignent une carte blanche² dans laquelle ils dénoncent **des délits et discours de haine particulièrement violents en raison de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre**, bien davantage que pour d'autres critères protégés contre la discrimination³. Par ailleurs, il apparaît que le taux de violence physique dans le cadre de ces dossiers est particulièrement élevé.

Malgré le sous-rapportage des cas d'homophobie, Unia a reçu plusieurs signalements en 2024 allant des propos haineux sur les réseaux sociaux à des agressions en bande. Fait assez neuf, une huitaine de pièges tendus via des applications de rencontre, parfois dans une logique d'extorsion et durant une période très courte. L'enquête de police a permis de déterminer des liens entre ces agressions et d'en retrouver les auteurs.

« Malgré les évolutions législatives, les stéréotypes sont encore très marqués par rapport aux personnes LGBTI+⁴ dans la société belge. Ces stéréotypes peuvent parfois être liés à des croyances religieuses ou à des conceptions de ce qui est attendu des hommes et des femmes. En tout cas, ils sont forts et, quand les stéréotypes sont personnellement forts, il y a plus facilement délit de haine. »

Martin Fortez, juriste au service Protection

Unia a rejoint l'ensemble de ces dossiers pour soutenir les victimes et les accompagner tout au long du trajet pénal. Unia essaye aussi d'informer utilement la justice pour que l'enquête soit attentive au volet discriminatoire, pour que l'agression ne soit pas traitée comme une agression « classique », mais comme **une agression avec mobile discriminatoire et donc circonstance aggravante**.

² www.unia.be/fr/actua/droits-lgbtq-sous-pression

³ La discrimination consiste à traiter différemment (sans justification) des personnes ou des groupes en raison de critères protégés. Les critères protégés sont, par exemple, la couleur de peau, l'âge, l'orientation sexuelle ou le handicap. Une personne discriminée est traitée moins favorablement que d'autres personnes dans une situation comparable et ce sans raison valable. La loi interdit toute discrimination fondée sur les critères protégés et dans certains domaines de la vie sociale.
www.unia.be/fr/discrimination-comprendre

⁴ Unia et l'Institut pour l'égalité entre les femmes et les hommes (IEFH) ont signé un protocole le 20 mars 2019 en vue de formaliser la collaboration entre ces deux institutions belges visant à lutter contre les discriminations.

– L'IEFH traite les discriminations liées au genre.

– Unia traite différents domaines de discrimination, dont l'orientation sexuelle.

Les victimes d'homophobie ont encore trop peur de porter plainte : peur du coming-out, peur d'avouer une inscription à Grindr⁵, peur de ne pas être bien reçues, etc. Unia et l'IEFH ont appelé tous les partis politiques et les nouveaux gouvernements à intensifier la lutte contre les délits de haine et les violences à l'égard des personnes LGBTI+, en prenant des mesures de prévention, en permettant d'identifier les auteurs, en encourageant les victimes et les témoins à signaler ces délits et à déposer plainte, en mettant fin au sentiment d'impunité et en assortissant les peines avec sursis de mesures probatoires susceptibles d'engendrer un changement de comportement⁶.

Unia et l'IEFH ont proposé d'assister les responsables politiques dans ces missions, en rappelant l'importance de coordonner les initiatives au sein d'un plan d'actions interfédéral contre les discriminations et les violences à l'égard des personnes LGBTI+, élaboré avec toutes les parties prenantes pour garantir la prise en compte de leur parole et une société où chacun et chacune se sentira libre et en sécurité⁷.

Reconnaissance de facteurs aggravants dans le Code pénal

Le soir du 17 septembre 2020, Mbaye Wade, Liégeois âgé de 43 ans, est tué de 15 coups de couteau à son domicile après un rendez-vous homosexuel. Avec l'accord de la famille, Unia s'est constitué partie civile⁸ pour faire reconnaître les circonstances aggravantes d'homophobie et de racisme et alourdir la peine. Le 7 juin 2024, Jérémy Davin est reconnu coupable de meurtre avec circonstances aggravantes pour homophobie⁹ et racisme. Il écope de 30 ans de prison.

Dans le nouveau Code pénal¹⁰, tout motif discriminatoire est prévu comme une circonstance aggravante possible pour une série d'infractions. Ces infractions deviennent potentiellement délit de haine et la peine est aggravée en cas de mobile discriminatoire. En outre, la notion de « facteur aggravant » est instituée pour l'ensemble des infractions et permet au juge d'en tenir compte lors du choix et de la sévérité de la peine à l'intérieur du niveau de sanctions prévu. Il est donc d'autant plus important d'encoder toute infraction et tout délit avec précision¹¹.

⁵ Application de rencontre pour les personnes de la communauté LGBTI+.

⁶ Dans ses annexes, la circulaire COL13 détaille les mesures alternatives existantes pour permettre aux juges de proposer l'accompagnement le plus adapté aux auteurs de faits discriminatoires dans une optique de réflexion personnelle : un trajet personnel à la Kazerne Dossin ; une visite individualisée de l'exposition des Territoires de la Mémoire ; un accompagnement par le Centre d'Aide et de Prise en charge de toute personne concernée par les Radicalismes et les Extrémismes Violents (le CAPREV). Il manque encore une expérience spécifique à l'homophobie.

⁷ Le dernier plan est arrivé à échéance en 2019.

⁸ « Procès de Mbaye Wade. Les ravages de l'homophobie. », MACazine, n°316, septembre 2024, pp.6-9.

⁹ L'homophobie est un motif reconnu législativement comme circonstance aggravante depuis 2003.

¹⁰ Première révision majeure depuis 1867, le nouveau Code pénal a été publié au Moniteur belge le 8 avril 2024. justice.belgium.be/fr/themes/securite_et_criminalite/reforme_du_code_penal

¹¹ Voir III.3 (COL13).



Impact psychosocial des discriminations

L'homophobie est persistante dans notre société, sous des formes multiples, des plus subtiles aux plus frontales. Ces attaques sèment la terreur auprès de celles et ceux qui s'identifient comme appartenant à la communauté LGBTI+. En outre, selon une étude européenne, seules 14 % des personnes homosexuelles agressées en Belgique osent se présenter au poste de police¹². Le rôle des témoins est donc primordial pour punir les coupables et éviter de nouveaux passages

à l'acte. Tous les faits doivent être signalés à la police et faire l'objet d'un rapportage spécifique¹³. Quelle qu'en soit la forme, l'homophobie doit être contrée par la déconstruction des stéréotypes, mais aussi la défense des droits et des victimes.

Quel que soit le critère, être agressé pour ce que l'on est impacte davantage que de s'être trouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Se faire agresser parce qu'on tient la main de son ou sa partenaire en rue, parce qu'on est une personne noire ou qu'on porte un foulard engendre des conséquences

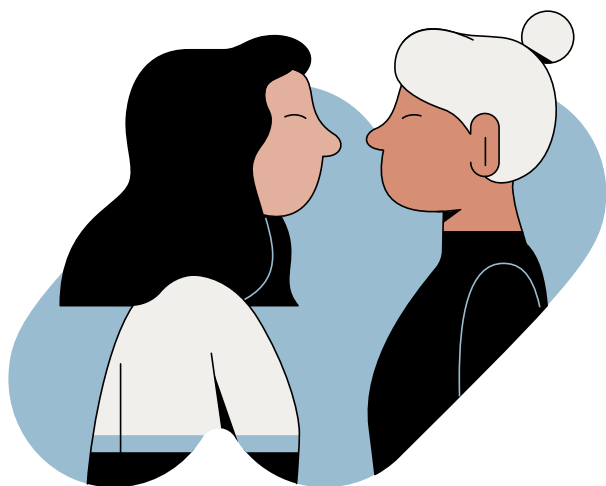
¹² Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, LGBTIQ at crossroads : progress and challenges, Vienne, 2024.

fra.europa.eu/en/publication/2024/lgbtiq-crossroads-progress-and-challenges

¹³ Voir III.3 (COL13).

psychologiques plus importantes : le stress post-traumatique dure plus longtemps, la victime n'ose plus sortir, elle change son comportement, elle pense qu'elle n'a plus le droit d'être ce qu'elle est. Or elle ne peut pas changer son orientation sexuelle ni sa couleur de peau, elle peut difficilement renoncer à sa foi religieuse, elle n'a aucune prise pour modifier ce qu'elle est intrinsèquement.

Partant de ce constat mis en lumière par plusieurs études, Unia a déployé un projet pilote pour former les services d'aide aux victimes à la spécificité et aux impacts des délits de haine ; pour accompagner et informer les victimes. L'idée est de palier à l'absence d'une offre de soutien psychologique spécialisée.



« Certaines déclarations sur les médias (sociaux) ont été mal reçues au sein de la communauté juive. Plusieurs messages antisémites ont provoqué des tensions et de l'inquiétude. La communauté juive reste dans une peur ambiante, notamment autour des lieux de mémoire et des synagogues. »

Jan Van Laer, service Protection



2. Transfert de violence antisémite en écho au conflit entre Israël et le Hamas

Depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre 2023 et l'exacerbation du conflit dans la région, plusieurs pays européens ont observé une hausse significative des incidents antisémites, incluant des discours de haine, des actes de vandalisme et des agressions physiques. Unia relève également une hausse des signalements antisémites et négationnistes, essentiellement des messages de haine. **La résurgence du conflit israélo-palestinien n'a pas modifié la nature des agressions, mais elle en a accru la fréquence.**

Unia reçoit souvent des signalements à la suite de propos tenus par des personnalités publiques, en Belgique ou à l'étranger. En août 2024, Unia a introduit une plainte auprès du parquet à l'encontre de l'écrivain flamand Herman Brusselmans pour violation de l'article 20 de la loi contre le racisme et incitation à la haine et à la violence envers les personnes d'origine juive. Dans une chronique parue dans l'hebdomadaire Humo, l'écrivain, touché par le récit d'un enfant



pleurant sa mère sous des décombres à Gaza, avait exprimé son envie d'« enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif (qu'il rencontre) ». Selon Unia, Herman Brusselmans fait là un raccourci clairement antisémite : il ne parle pas des Israéliens ou des sionistes mais des Juifs¹⁴. Ce glissement est véritablement problématique en ce qu'il contribue à stigmatiser et à rendre responsables tous les Juifs, sans exception et sans nuances, des violences qui ont cours dans la bande de Gaza. De plus, les termes utilisés peuvent être interprétés comme une incitation à la violence.

Depuis la guerre menée par les autorités israéliennes dans la bande de Gaza, des Juifs et des organisations juives, activistes ou non, sont interpellés et parfois même accusés de collaboration avec Israël. Ce transfert de responsabilité relève du même mécanisme qui contraint toute personne de confession ou d'identité musulmane réelle ou supposée à se positionner par rapport aux attentats. L'émotion compréhensible causée par la violence des opérations militaires israéliennes, par le nombre de tués, par la situation humanitaire catastrophique, oblitère et relativise la fragilité dans laquelle se trouvent de nombreux Juifs en Belgique qui en viennent à cacher leur judéité. Il ne s'agit pas seulement

d'une augmentation de cas d'antisémitisme, mais aussi d'un contexte et d'un état d'esprit négatifs à l'égard de l'ensemble de la communauté juive.

L'ECRI¹⁵ insiste sur le fait que, bien que la critique d'Israël ne soit pas en soi antisémite, appeler à la violence contre les Juifs l'est de manière indubitable. Les mouvements de solidarités pour l'un ou l'autre camp doivent pouvoir s'exprimer dans le respect des lois, des libertés d'expression, de manifestation, de pétition et d'association telles que reconnues par les conventions internationales et notre Constitution. Du discours haineux au passage à l'acte, il n'y a qu'un pas : croix gammées dessinées sur des bâtiments, profanation de tombes juives, agressions physiques et autres manifestations violentes relevées récemment. Unia est en contact avec le parquet et la police pour les dossiers liés à des actes antisémites, mais certaines situations à la frontière entre opinion et discours de haine échappent aux radars de la loi anti-discrimination. Or, la diffusion de messages polarisants (symboles nazis, mêmes antisémites, salut hitlérien...) provoque la tristesse, la colère ou la peur au sein de la communauté juive. Il importe de les punir pour les enrayer et permettre à chacune et à chacun de se sentir en sécurité.

¹⁴ Parlant du peuple juif, indépendamment de toute pratique ou conviction religieuse (il y a de nombreux Juifs athées, non croyants et non pratiquants, mais qui s'identifient comme Juifs) > majuscule (comme on dit les Bretons, les Arabes ou les Goths).

Parlant de religion et des personnes qui la pratiquent > minuscule (comme on le met à musulman, à chrétien ou à bouddhiste).

Pour être précis, l'hostilité ou la haine à l'égard des premiers (les Juifs) relève de l'antisémitisme, alors que pour les seconds on va plutôt parler de judéophobie. Dans son rapport annuel, Unia parle donc des Juifs et non des juifs.

¹⁵ Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (voir IV.3).



Unia a publié en 2024 un rapport sur l'antisémitisme en Belgique¹⁶ basé sur les dossiers traités par ses services sur une durée de 5 ans. Une annexe à ce rapport fait état de l'augmentation significative du nombre de signalements entre octobre et décembre 2023¹⁷. En sa qualité d'organisme public indépendant, Unia n'a ni le mandat, ni l'expertise pour prendre position sur le conflit en Israël, dans la bande de Gaza, et plus largement dans la région. Son approche est d'abord legaliste dans le traitement des faits qui lui sont signalés. En revanche, dans le rapportage et la sensibilisation, Unia ne se limite pas nécessairement au cadre légal pour

promouvoir l'égalité et lutter contre la discrimination dans le contexte belge. **L'antisémitisme est un problème grave et Unia en fait un combat prioritaire.** Dans son rapport, Unia formule dix recommandations pragmatiques. Ces recommandations préventives sont rappelées à chacun des forums auquel il participe.

En 2024, Unia a poursuivi activement sa lutte contre l'antisémitisme, tant d'un point de vue individuel en assurant le suivi des signalements qui lui sont parvenus, qu'au niveau structurel. Ainsi, Unia a participé à différentes réunions de travail du Mécanisme de coordination interfédéral de la lutte contre l'antisémitisme¹⁸

¹⁶ www.unia.be/files/Antisemitisme_en_Belgique_Rapport_2024.pdf

¹⁷ Voir le rapport chiffres d'Unia pour les données de l'année 2023

¹⁸ news.belgium.be/fr/mecanisme-de-coordination-interfederal-de-la-lutte-contre-lantisemitisme



mis en place en janvier 2024, en apportant un éclairage sur le cadre légal et les discours dans la « zone grise »¹⁹. Unia y a aussi plaidé pour la création d'un groupe de travail spécifique sur les statistiques relatives à l'antisémitisme. En effet, si la nouvelle mouture de la circulaire COL13/2013²⁰ permet un meilleur encodage des faits d'antisémitisme, le rapportage du phénomène est un travail de longue haleine qui doit se faire de manière pluri-disciplinaire.

Impacts sur d'autres communautés

Lorsque le conflit israélo-palestinien connaît des épisodes davantage violents et fortement médiatisés, cela engendre des actes et propos antisémites mais également antimusulmans. Le fait qu'Unia mette en lumière un phénomène à un moment précis ne signifie pas qu'il néglige les autres phénomènes. On rencontre une typologie des phénomènes discriminatoires liée aux stéréotypes dans chaque communauté : stéréotype > préjugé > discrimination. **Les différentes luttes ne se soustraient pas, elles s'additionnent.** Chaque engagement contre une forme de racisme doit viser à converger et à renforcer les autres engagements.

L'ECRI note que, après l'attaque terroriste du Hamas contre Israël, le nombre d'incidents haineux contre la communauté musulmane a également augmenté. Les citoyennes et citoyens musulmans ont parfois été injustement tenus responsables de l'attaque

« Depuis les conflits d'octobre 2023, on est dans un basculement gentils / méchants constant, où une population est stigmatisée puis l'autre. »

Camille Chiavetta, service Protection

et d'autres événements dans la région, souvent en raison de stéréotypes et d'amalgames. Par le passé, les lois antiterrorisme ou anti-extrémisme ont parfois eu un impact négatif sur les populations musulmanes ou perçues comme telles²¹. Dans une moindre mesure, Unia a également enregistré des signalements en provenance de personnes arabo-musulmanes pour des faits en lien direct avec ce conflit.

¹⁹ Qu'on ne peut qualifier avec certitude comme incitation à la haine au sens de la loi.

²⁰ Voir III.3.

²¹ Mesures et climat, Conséquences post-attentats, dossiers traités par Unia, 2021.
www.unia.be/files/2021-03_Mesures_et_climat_TERAD_2020_FR_mar0.pdf

« Nous avons déjà reçu des signalements sur Schild & Vrienden. Dans le reportage du magazine Pano, le journaliste a pu constater de l'intérieur que le mouvement franchit allègrement plusieurs lignes rouges. Unia s'est immédiatement mobilisé pour répondre efficacement à l'importance du dossier sur les plans juridique, politique, social et médiatique. »

Service Protection



3. Dossier *Schild & Vrienden*²²: un rôle clé pour Unia

Le 5 septembre 2018, la VRT diffuse le reportage *Qui est vraiment Schild & Vrienden ?* Après six mois d'infiltration, les journalistes révèlent que, derrière ses apparences BCBG, le groupuscule est animé par des pensées racistes, sexistes et antisémites. Une onde de choc dans l'opinion et la sphère politique belges. Le 12 mars 2024, le tribunal correctionnel de Flandre orientale à Gand condamne l'ex-député du Vlaams Belang, Dries Van Langenhove, à une peine de prison ferme d'un an et une amende de 16 000 euros pour violations de la loi sur le racisme et le négationnisme ; à une peine de 10 mois de prison avec sursis pour vente ou offre à la vente d'armes prohibées. Selon le tribunal, « Van Langenhove est l'initiateur, le fondateur, l'organisateur et le dirigeant de *Schild & Vrienden*. Il a entraîné les autres prévenus dans son discours raciste, haineux, nazi et négationniste par lequel il montait les gens les uns contre les autres »²³. Six autres membres du groupement ont également été condamnés pour incitation à la discrimination, ségrégation, haine et / ou violence, négationnisme, diffusion d'idées racistes et appartenance à un groupe raciste. Dries Van Langenhove et cinq de ses acolytes ont interjeté appel contre le jugement.

Unia s'est constitué partie civile pour négationnisme, racisme et discriminations sur des plateformes en ligne comme Discord. La défense a justifié les propos haineux par l'humour et le caractère privé des groupes de discussion.

²² Mouvement de jeunesse ultranationaliste flamand fondé par Dries Van Langenhove, ex-député du Vlaams Belang.

²³ Tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Gand, 12 mars 2024.



Le tribunal n'a pas suivi ces arguments. Premièrement, on ne peut plus parler de blague inoffensive à ce stade. Deuxièmement, tout le monde peut participer à un groupe Discord, il y a donc un caractère public. Même si c'est un groupe fermé, il n'est pas privé, il sort du cadre strict de la vie privée.

On a retrouvé des milliers de messages. De nombreuses autres personnes étaient impliquées d'une manière ou d'une autre dans cette affaire mais elles n'ont pas joué de « rôle » au sens de la loi : elles se sont contentées de suivre le noyau dur.

Unia a mis l'accent sur la défense des droits humains et la condamnation des comportements répréhensibles. L'objectif était de s'assurer que ces faits ne soient pas ignorés. Cependant, Unia a dû faire face à plusieurs obstacles procéduraux, comme la levée de l'immunité parlementaire de Dries Van Langenhove, des retards et des obstructions dans le processus judiciaire. Le procès en appel a débuté le 19 septembre 2024 et le verdict final est toujours attendu à l'heure de boucler le contenu de ce rapport.

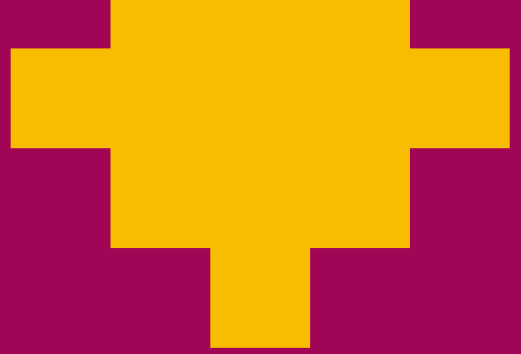
Tout au long de la procédure, Unia a joué un rôle clé en tant que partie civile et a été accompagné par d'autres organisations, notamment à Louvain, Bruges et Gand, qui se sont opposées à des discours similaires de *Schild & Vrienden*.

Ce n'est pas le seul dossier contre Dries Van Langenhove dans les cartons d'Unia. Exemple parmi d'autres : en mars 2024, il a prononcé un discours à la KU Leuven, dans lequel il a tenu des propos punissables,

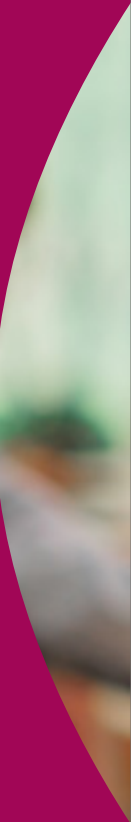
notamment sur les Roms. La question est de savoir si le parquet va engager des poursuites, s'il compte le faire maintenant ou s'il va d'abord falloir attendre le verdict définitif de l'affaire *Schild & Vrienden*.

Il incombe à Unia d'agir sur chaque dossier de ce type, de donner le signal social qu'il ne laissera rien passer car ces actes haineux ont un impact négatif sur la démocratie. Il ne s'agit pas d'actions anodines, ni de blagues de potaches. Il s'agit d'infractions pénales. Unia doit affirmer son engagement dans tous ces dossiers. Le rôle de la justice en matière de liberté d'expression et de lutte contre le négationnisme sera déterminant pour les actions futures contre des groupes extrémistes comme le mouvement ultra-nationaliste flamand *Voorpost*²⁴. ●

²⁴ www.vrt.be/vrtnws/fr/2024/07/01/des-militants-du-voorpost-envahissent-le-nouveau-centre-d-asile



Pour une digitalisation sociale et raisonnée







Unia agit pour plus d'inclusion et de démocratie dans une société digitalisée

Depuis la crise de la Covid-19, toutes les composantes de notre société se sont digitalisées alors que le tout au digital fait obstacle à l'accès aux services essentiels et aux droits individuels. En outre, l'intelligence artificielle se développe à une vitesse exponentielle sans que les garde-fous puissent suivre. Si les algorithmes offrent des opportunités, y compris dans la lutte contre les discriminations et les discours de haine, ils constituent cependant un danger pour la démocratie et contribuent à polariser la société par la discrimination, l'exclusion et le profilage.

Les outils digitaux peuvent accélérer et faciliter certaines démarches, mais le baromètre de l'inclusion numérique réalisé par la Fondation Roi Baudouin²⁵ en 2024 confirme que 40 % de la population belge est en vulnérabilité numérique (70 % des Bruxellois ayant un niveau de diplôme peu élevé). Le numérique est une montagne infranchissable pour les personnes précaires sur le plan socio-économique, les personnes âgées, en situation de handicap, illettrées, analphabètes. Elles ont souvent des dossiers administratifs compliqués et elles ont besoin d'être écoutées, d'avoir le temps d'expliquer leur situation. La société les perd peu à peu et les associations de première ligne passent tellement de temps en assistance numérique qu'elles ne parviennent plus à remplir leurs missions sociales.

La généralisation croissante de la digitalisation interpelle Unia en tant que défenseur des personnes touchées par les inégalités numériques, mais aussi en tant qu'utilisateur d'outils digitaux d'information, de formation et de saisines. À ces deux titres, Unia entend agir contre les inégalités numériques en monitorant les politiques publiques ; contre les effets discriminatoires de l'intelligence artificielle en développant une expertise dans la connaissance et la compréhension de ces processus. Il entend également exploiter les opportunités offertes par les algorithmes en faisant de l'IA un instrument de lutte pour plus d'égalité, inscrit dans un cadre réglementaire et législatif.

²⁵ kbs-frb.be/fr/barometre-inclusion-numerique-2024

1. Digitalisation des services & inégalités numériques

Recours devant la Cour constitutionnelle contre « Bruxelles Numérique »

En 2022, l'association Lire et Écrire se tourne vers Unia pour évaluer si ses usagers²⁶ sont dans une situation de discrimination lorsqu'ils sont en difficulté avec l'utilisation des outils numériques. En 2023, Unia et le Service de lutte contre la pauvreté cosignent un avis²⁷ attestant clairement que **le tout au numérique entraîne des situations de discrimination indirecte**²⁸, c'est à dire que des dispositifs numériques s'imposent de la même manière à tous les citoyens belges mais que certains usagers sont discriminés du fait de leur handicap, leur âge, leurs difficultés socio-économiques empêchant par exemple d'avoir le matériel nécessaire et/ou de savoir l'utiliser.

La même année, on lit sur le site de la Région de Bruxelles-Capitale que « *Bruxelles Numé-*



rique constitue une avancée significative : d'une part, dans la manière dont nos autorités publiques embrassent le numérique pour mieux servir nos concitoyens et, d'autre part, en offrant des garanties concernant les guichets physiques, les services téléphoniques et la voie postale quand un citoyen veut communiquer avec son administration »²⁹. Si globalement l'ordonnance tient compte des difficultés d'accès au numérique pour

²⁶ L'association Lire et Écrire a trois publics :

- les analphabètes qui n'ont jamais appris à lire ou écrire ;
- les illettrés qui ont appris à lire et écrire mais qui ne maîtrisent pas ces apprentissages ;
- les personnes d'origine étrangère qui ne connaissent pas ou ne maîtrisent pas le français, mais dans ce public sont exclues les personnes qui ont une bonne maîtrise de leur langue d'origine et/ou qui ont un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou plus.

²⁷ Unia et le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, *Avis relatif à la l'impact de la digitalisation des services (publics ou privés)*, 2023.

²⁸ On parle de discrimination indirecte lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner, par rapport à d'autres personnes, un désavantage particulier pour des personnes caractérisées par un des critères protégés et lorsque cette distinction ne peut pas être justifiée.

²⁹ be.brussels/fr/propos-de-la-region/decret-et-ordonnance-conjoints-bruxelles-numerique



de nombreux publics, le point de tension réside dans son article 13 **qui rend facultatives les alternatives physiques, postales et téléphoniques**, « en cas de charge disproportionnée » pour les administrations.

Faisant fi de l'importante mobilisation de la société civile et de l'avis remis par Unia à sa demande, le Gouvernement passe en force et le texte est adopté par le Parlement en février 2024. Qu'à cela ne tienne, 24 associations bruxelloises et deux syndicats (FGTB et CSC) introduisent un recours auprès de la Cour constitutionnelle, soutenues par Unia en intervention volontaire. Le recours porte sur le remplacement de l'article 13 par une description claire et détaillée des alternatives au numérique permettant d'assurer une continuité de service et de garantir l'accessibilité aux services publics bruxellois. La décision devrait intervenir courant 2025.

Au contact des associations actives auprès des personnes en difficulté numérique, Unia a pris conscience du sous-rapportage des discriminations numériques. Depuis 2018, il a seulement reçu 220 signalements qui concernent des services privés³⁰ et publics³¹. Les citoyens ne font pas encore le lien entre leurs difficultés à utiliser un smartphone et un problème sociétal. **Ils portent une responsabilité individuelle alors que les inégalités numériques sont identifiées comme une discrimination pour laquelle Unia peut intervenir.** Certains citoyens peuvent se sentir honteux face à ces difficultés et peinent à en parler.

« En cas de digitalisation des administrations, il faut maintenir l'accès à des alternatives physiques (guichets physiques, permanences téléphoniques, courrier postal) et garantir un haut niveau de service. Parce que c'est bien de maintenir une permanence téléphonique, mais si les fonctionnaires qui décrochent ne sont pas sensibilisés aux difficultés rencontrées par les gens et correctement formés, ça ne sert à rien. Unia va poursuivre son travail structurel auprès des cabinets et des administrations sur cet enjeu d'importance qui nous concerne tous.

On sent que les gens sont conscients des problèmes occasionnés par ce basculement numérique et plutôt ouverts à trouver des solutions. On fait face à une révolution sociétale et il faut essayer de l'aborder de la manière la plus inclusive possible. »

Sébastien François, service Politique et Monitoring

³⁰ Par exemple : l'accès aux bons de réduction, aux garanties, aux modes d'emploi, au paiement en liquide, aux services bancaires, à la communication scolaire.

³¹ Par exemple : acheter un titre de transport, prendre rendez-vous au CPAS ou dans un hôpital, remplacer une carte d'identité, etc.

Honteux de ne pas avoir le matériel, honteux de ne pas savoir l'utiliser. Unia travaille lui aussi pour se rendre plus accessible aux personnes les plus en difficultés avec le numérique.

En Wallonie et en Fédération Wallonie-Bruxelles

Quelques mois après sa mise en place, le Gouvernement wallon a légiféré sur la digitalisation des services publics, avec le vote d'un décret fin 2024. Voyant la société civile dans les starting-blocks, le législateur a prévu des alternatives sans permettre aux administrations de se défausser comme dans l'article 13 bruxellois. Les services ont l'obligation de prévoir un guichet physique ou une permanence téléphonique ou un contact postal. L'associatif est monté au créneau

et Unia a remis un avis au cabinet de la ministre en charge pour que les « ou » soient remplacés par des « et ». Le texte est passé avec cette modification qui change tout dans son interprétation.

Le même décret sera soumis au vote du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Unia est attentif à ce que les arrêtés d'application ne déforcent pas l'esprit du décret. Un contact régulier avec les cabinets permet d'avancer sur la digitalisation, en considération de cette grande partie de la population qui rencontre des difficultés, **pour maintenir des alternatives performantes, faciles, accessibles, inclusives, rassurantes et non-excluantes.**





« En matière de transports publics, les inégalités se manifestent traditionnellement au niveau de l'accessibilité. Des outils numériques, comme l'application mobile de la SNCB, sont signalés comme étant sources de difficultés pour de nombreuses personnes. L'Ombudsrail, ainsi que de nombreux requérants, ont signalé de nouvelles inégalités liées à la politique tarifaire de la SNCB. Certains titres de transports étant moins chers via l'application numérique que via les guichets / automates. Consciente des difficultés que les outils numériques posent à plusieurs groupes, la SNCB ne nous laisse pas d'autre choix que de saisir la justice. »

Olivier Clauw, service Protection

Dossier SNCB en collaboration avec Testachats

En matière de discrimination par le numérique, la SNCB montre tristement l'exemple avec des tarifs plus élevés aux guichets et aux bornes que via l'application et des avantages accessibles exclusivement en ligne. Des différences de prix allant jusqu'à 3 euros pour des tickets multivoyages. Pas de smartphone, pas de réduction. En réaction, l'organisation des consommateurs Testachats et Unia ont demandé à la SNCB, en mars 2024, d'uniformiser sa politique tarifaire.

Dans ce dossier, les arguments tels que l'écologie et les moindres coûts de gestion ne sont pas suffisants et ne correspondent

pas au cahier des charges de la société ferroviaire. Il est essentiel que les opérateurs de transport public comme la SNCB reconnaissent **leurs responsabilités dans la promotion de l'égalité d'accès aux services**. Lutter contre la discrimination – qu'elle soit directe ou indirecte – passe par des mesures concrètes et adaptées afin de garantir un accès à leurs services sans distinction.

Malgré les échanges avec la SNCB, des tarifs différenciés sont toujours en vigueur.

Le 17 décembre 2024, Unia et Testachats ont introduit conjointement une action en justice devant le tribunal de première instance de Bruxelles.

Réclamation collective auprès du Comité européen des droits sociaux

Depuis qu'il est intervenu dans les dossiers régionaux, Unia rencontre une augmentation des dossiers d'inégalité numérique. À défaut de pouvoir travailler au cas par cas, Unia, le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale, Lire et Écrire et la Ligue des droits humains ont entrepris, par l'entremise de quatre organisations européennes, de saisir le Comité européen des droits sociaux dans l'espoir de faire condamner la Belgique pour la non prise en compte des obstacles de la digitalisation des services pour certains publics. Seule l'adoption d'un cadre strict et de normes partagées pour l'utilisation des outils numériques pourra enrayer l'accélération de la digitalisation de manière inégalitaire.

La non prise en compte des vulnérabilités dans la digitalisation des services publics et privés essentiels génère des discriminations en violation avec la Charte sociale européenne signée par la Belgique en 1996. Le Comité européen des droits sociaux est l'organe de suivi de la Charte sociale. Il émet des jugements non contraignants mais qui permettent d'attirer l'attention sur des problématiques sociétales et enjoignent les États condamnés à prendre des mesures structurelles. Ils peuvent aussi être portés en justice auprès des cours nationales pour contraindre un État à réparer, à agir ou à légiférer à l'avantage des droits fondamentaux.

La condamnation éventuelle de la Belgique ne va pas résoudre toutes les situations de discrimination numérique, mais elle serait un premier pas symbolique important pour travailler ensuite au niveau de l'État et avec les différentes entités belges. Comme le Comité est de plus en plus saisi, il va falloir faire preuve de patience. D'ici-là, Unia collecte les témoignages recueillis par le Service de lutte contre la pauvreté, Lire et Écrire, la Ligue des droits humains et une kyrielle d'associations représentatives des personnes vulnérables, en vue de la constitution du dossier à introduire, et continue à batailler aux niveaux national, régional et local.

2. Intelligence artificielle & égalité

Publication de l'AI Act (UE)³²: focus sur l'article 77

L'AI Act de l'Union européenne jette les bases de la réglementation de l'intelligence artificielle dans l'UE. La loi sur l'IA compte une centaine de pages publiées au Journal officiel de l'Union européenne le 12 juillet 2024. Elle classe les IA sur une échelle de risques : les risques inacceptables sont interdits (notation sociale, reconnaissance des émotions, IA manipulatrice comme certains chatbots de compagnie...) ; les systèmes à haut risque sont réglementés ; ceux à risque limité sont soumis à des obligations de transparence à l'égard des utilisateurs (*chatbots* et *deep-fakes*) et le risque minimal n'est pas réglementé.

« Nous constatons deux problèmes de fond avec l'IA : le manque de connaissances et le manque de recul. C'est-à-dire que les gens ne savent pas quand l'IA est utilisée, ils ne savent pas s'ils sont défavorisés ou non par l'IA. C'est un problème de transparence. Le mandat d'Unia est de lutter contre la discrimination et de promouvoir l'égalité, y compris pour les technologies IA. »

Nele Roekens, service Protection

³² artificialintelligenceact.eu



L'*AI Act* définit les modalités de coopération entre les autorités de contrôle des droits fondamentaux existantes, telles qu'Unia, et les autorités de régulation du marché concernées, afin de **garantir que les droits fondamentaux des individus sont effectivement protégés contre les risques potentiels de l'IA**. L'article 77 de l'*AI Act* octroie par ailleurs certains pouvoirs aux autorités chargées de la protection des droits fondamentaux. Grâce à l'article 77, Unia devrait donc disposer de nouveaux outils pour travailler efficacement et évaluer les situations de discrimination liées aux IA en Belgique : l'accès à la documentation existante et la possibilité de demander

à l'autorité de surveillance l'organisation d'un test commun du système d'IA. En effet, si le futur régulateur de l'IA identifie un risque en termes de discrimination, il devra informer et coopérer avec les organismes de défense des droits fondamentaux.

L'article 77 prévoit que toute une série d'organes nationaux dont les organes de promotion de l'égalité³³ – donc Unia – sont susceptibles de jouer un rôle dans tout ce qui relève des potentielles discriminations par l'intelligence artificielle. Unia a été officiellement sollicité par les autorités belges et a déposé sa candidature. Les États membres avaient jusqu'au 2 novembre 2024 pour

³³ www.coe.int/en/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/equality-bodies

communiquer à la Commission la liste des autorités ou organismes publics visés par l'article 77. Dans l'attente d'une validation politique, la Belgique n'avait désigné aucun organe à cette date. Une fois la candidature validée, Unia sera impliqué dans la structure de gouvernance.

Convention et Recommandation du Conseil de l'Europe (Strasbourg)

Dans le même temps, le Conseil de l'Europe a adopté une Convention sur l'Intelligence Artificielle et les droits de l'homme, la démocratie et l'État de droit³⁴. Le cadre est plus large que l'Union européenne. L'Union au nom de ses états membres les États-Unis, le Japon... ont d'ailleurs signé cette convention. Au moment de la rédaction du présent rapport, aucune partie n'avait ratifié la convention, qui n'est donc pas encore en vigueur. Celle-ci est contraignante, mais moins que l'*AI Act* qui impose des obligations avec des sanctions possibles sur les opérateurs. Il n'y a pas de sanctions attachées à la convention du Conseil de l'Europe.

De cette convention est issu un projet de recommandation. La recommandation est un acte interprétatif, plus précis et sans effet contraignant. Unia participe aux travaux préparatoires de la recommandation et a déjà contribué à l'intégration de **la notion de discrimination par procuration** (« proxies » ou « discrimination par proxy »³⁵) dans les nouvelles législations.

AI TSI Project

La réglementation sur les IA est très détaillée et très technique, avec un niveau d'abstraction très important. Pour améliorer son expertise en la matière et pour se préparer à jouer son rôle en vertu de l'article 77 du règlement de l'Union européenne, Unia a soumis une demande de financement auprès de la Commission Européenne pour un Technical Support Instrument (TSI). Il s'agit d'un programme européen qui fournit, à la demande des États membres, une expertise technique sur mesure pour les soutenir dans la conception et la mise en œuvre de réformes. En l'espèce, les réformes qui feront suite à l'adoption de l'*AI Act* de l'UE et de la convention du Conseil de l'Europe sur l'IA. Les organes de promotion de l'égalité de Finlande et du Portugal font également partie du projet qui s'étend sur une durée de deux ans, de septembre 2024 à août 2026, renouvelable.

Ce programme européen vise l'amélioration de la formation et de l'expertise des équipes pour permettre aux États de concevoir et de mettre en œuvre des réformes. Il va permettre à Unia de développer une méthodologie et des outils pour identifier les situations de discrimination par IA et les déconstruire. Unia veut aussi améliorer la formation des équipes en matière de prévention pour ensuite dispenser les formations adéquates au personnel des décideurs politiques et des superviseurs, par exemple le personnel de l'Autorité de protection des données, du Comité P, de la police,

³⁴ rm.coe.int/1680afae3d

³⁵ La discrimination par proxy se produit sur la base d'une donnée apparemment neutre qui est néanmoins liée ou corrélée à un critère protégé tel que, par exemple, le code postal et le statut socio-économique.

de l'inspection sociale. La formation sera aussi ouverte à la société civile pour favoriser le débat public et la participation multipartite.

L'objectif à terme est de rendre la législation belge conforme avec la législation européenne qui va un cran plus loin. Avec le soutien d'experts externes de haut niveau, Unia a déjà relevé les sources de biais techniques, sociaux et légaux, non seulement pour la qualité des données, mais aussi pour la façon dont elles sont mises en œuvre. Par ailleurs, le Conseil de l'Europe considère qu'il s'agit d'un projet pilote dont les résultats pourront être utilisés dans tous les pays européens.

Legal clinic : la clinique juridique « IA et droits de l'homme »

L'IA est de plus en plus utilisée dans des situations qui peuvent avoir un impact significatif sur la vie des gens. **Elle peut conduire à des violations des droits de l'homme, tels que le droit à la non-discrimination, le droit à la vie privée ou le droit à un recours effectif.**

Unia a rencontré des difficultés pour identifier et traiter les cas de discrimination algorithmique. En raison de l'asymétrie de pouvoir et d'information dans les affaires liées à l'IA, la construction d'arguments juridiques solides prend du temps et nécessite une expertise substantielle. En 2023, Unia a lancé une clinique juridique en collaboration avec la célèbre faculté de droit de la KU Leuven. L'équipe de coaches qui guide les étudiants est composée de personnes ayant une expertise à la fois juridique et technique. Les contributions des étudiants en master se sont révélées précieuses dans les procédures judiciaires en cours.

Dans l'édition 2024-2025, les étudiants ont travaillé sur deux dossiers : l'un sur la technologie de suivi sur le lieu de travail et la façon dont elle est liée au droit à l'aménagement raisonnable. L'autre dossier a fait de la recherche juridique et des tests de situation sur les effets des compagnons-*chatbots* d'IA sur les personnes en situation de vulnérabilité, comme la dépression, et sur la différenciation de traitement entre différents groupes de personnes sur la base de critères protégés.





3. Cyberhaine : entrée en vigueur du *Digital Services Act* (DSA)

2024 constitue une année charnière : d'une part, le *Digital Services Act* est entré en vigueur le 17 février ; d'autre part, de nouveaux réseaux sociaux sont apparus et les discours de haine ont migré vers des groupes privés sur des plateformes comme *Telegram* ou *Signal*. Le *Digital Services Act* est un règlement européen directement applicable en droit belge. L'harmonisation des règles en la matière vise « à créer un environnement en ligne sûr, prévisible et fiable pour les utilisateurs »³⁶. Dans ce cadre, les États membres désignent un organe de contrôle qui reconnaît des signataires de confiance, à savoir des organisations

« Unia travaille depuis longtemps sur la cyberhaine. Une petite dizaine de personnes collabore en partie sur cette matière. Comme on ne peut pas traiter tous les signalements et tous les discours de haine sur internet, on a développé des connaissances et des expertises pour disséminer les informations les plus correctes possibles par rapport au cadre légal et aux impacts du discours de haine. On intervient régulièrement dans des colloques, des formations, des actions de sensibilisation, etc. »

Émilie Van Den Broeck, service Protection



³⁶ www.ibpt.be/consommateurs/le-digital-services-act-en-bref

indépendantes qui détectent, identifient et signalent les contenus illégaux. Les plateformes en ligne doivent traiter en priorité leurs notifications. En Belgique, l'IBPT³⁷ a été désigné comme *Digital Services Coordinator* et Unia a remis sa candidature comme signaleur de confiance.

Unia reçoit les signalements via un formulaire en ligne. En 2024, les discours de haine signalés ont visé principalement des groupes de personnes sur base de leur origine, de leur couleur de peau, de leur conviction religieuse, de leurs convictions politiques dans le contexte des élections, de leur orientation sexuelles, etc. Les équipes constatent également une augmentation du discours gris. **La répétition est alors un critère décisif dans l'intention de créer une ambiance ou un contexte haineux**, contrairement à un dérapage isolé sur les réseaux sociaux. Ce facteur nécessite une proactivité de la part d'Unia. Une autre difficulté est parfois de localiser les auteurs. Unia travaille alors en réseau avec l'OCAM, la police et le parquet.

Les difficultés à prouver les intentions haineuses des auteurs sont aussi frustrantes que douloureuses pour les personnes qui en sont des cibles systématiques. En 2024, Unia a amélioré la gestion des dossiers et optimisé son fonctionnement interne pour offrir aux victimes une information lisible, accessible et à jour. La base des connaissances internes a été élargie et le site mis à jour en conséquence. La cyberhaine est devenue une matière transversale au sein d'Unia, ce qui garantit une prise en compte à tous les niveaux, un socle solide et une continuité de service.

4. Article 150 de la Constitution : une double discrimination

L'article 150 de la Constitution a été initialement adopté pour protéger la presse contre les menaces et les représailles de l'État. Il prévoit que l'expression d'une opinion délictueuse dans la presse (« délit de presse ») est jugée en cour d'assises, par un jury populaire. Dans les faits, cette procédure est longue et coûteuse, autant dire : rarissime.

Alors que, depuis 1830, les réalités de la presse et des médias ont considérablement changé – radio, télévision, internet, forums de discussion, réseaux sociaux, etc. –, la Cour de cassation donne toujours une interprétation littérale de l'article 150 de la Constitution. Seuls les écrits sont protégés. Pas les dessins, pas les propos tenus à la radio ou la télévision, pas les caricatures, pas les photos, pas les films. Il y a là une première inégalité : **un même propos, s'il est écrit (presse, réseaux sociaux, etc.) ou dit (radio, télévision, vidéo, podcast, etc.), sera traité selon une procédure différente.**

Par ailleurs, en 1999, l'article 150 est modifié pour permettre de poursuivre devant les tribunaux correctionnels, et non plus devant la cour d'assises, les délits de presse inspirés par le racisme, la xénophobie ou le négationnisme. Mais la Constitution ne correctionnalise toujours pas les discours haineux sur base des critères de discrimination reconnus depuis les lois de 2003 et de 2007, comme la conviction religieuse ou philosophique, l'orientation sexuelle, le genre, l'identité de genre, l'expression de genre ou encore le handicap. Les délits de presse à caractère haineux relevant de ces

³⁷ Institut belge des services postaux et des télécommunications.



critères sont toujours jugés en cour d'assises. C'est la seconde inégalité dans le traitement procédural des propos haineux qui implique une impunité de fait pour des propos clairement homophobes, antimusulmans ou visant les personnes en situation de handicap.

Si le législateur ne pouvait envisager à l'époque la facilité de création et la rapidité de diffusion que les médias sociaux permettent aujourd'hui, **il est désormais inconcevable de traiter les discours de haine différemment selon la nature, l'objet et le support.**

C'est une double discrimination et plusieurs organisations de défense des droits humains réclament depuis des années une modification de la Constitution, mais le Parlement n'a toujours pas pu réunir la majorité des deux tiers sur cette question. Le 25 avril 2024, Unia a publié une carte blanche avec 39 autres signataires pour demander la révision et l'élargissement de l'article 150.

Par ailleurs, Unia continue de collaborer régulièrement avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) qui a la possibilité d'agir par une action disciplinaire, quelles que soient les intentions de l'auteur et le support. Les deux organes sont complémentaires et Unia apporte son expertise juridique dans certains dossiers. ●





**Pour une
visibilisation
des personnes
vulnérabilisées**



Unia mise sur la participation des personnes les plus vulnérabilisées et sur le respect de leurs droits afin de lutter contre les discriminations systémiques

Une personne peut cumuler plusieurs fragilités qui relèvent des critères protégés par les législations antidiscrimination tels que le handicap, la condition sociale, l'origine nationale ou ethnique, la composition de ménage, les responsabilités familiales ou encore l'âge. La lutte contre les discriminations sur base de ces critères est une des missions principales d'Unia. Cependant, la population en général, les personnes en situation de vulnérabilité en particulier, n'ont qu'une image encore trop floue du mandat d'Unia et du paysage des organismes aux missions similaires.

En conséquence, Unia vise un rapprochement avec les groupes cibles et leur implication dans son travail et ses réflexions : identification des mécanismes conduisant à une vulnérabilité accrue, promotion d'une législation garantissant l'accès aux droits pour les publics vulnérabilisés et augmentation de la notoriété, de la participation et de l'accessibilité d'Unia auprès des personnes vulnérabilisées et des organisations représentatives de ces publics.



1. Prévention & connaissances

Amélioration de la collecte des données sur l'égalité (*equality data*)

Ajout des critères handicap, état de santé et caractéristiques physiques

Afin de développer une politique fondée sur des faits et non sur des intuitions, il est important d'avoir une image précise de la réalité. Les *equality data* doivent permettre de décrire et d'analyser l'état de l'(in)égalité dans la société. Unia a cartographié les *equality data* pour les critères du handicap, de l'état de santé et des caractéristiques physiques. Unia a également questionné les acteurs concernés afin de comprendre leurs besoins en termes de données. Partant de là, Unia a identifié les lacunes et rédigé des recommandations dans un rapport circonstancié qui permet d'améliorer la collecte et la qualité des données relatives à ces critères.

L'autodéfinition de l'origine comme instrument de collecte de données

Unia a démontré en 2021 que, pour mieux comprendre les facteurs qui conduisent aux inégalités et aux discriminations, la collecte de données relatives à l'égalité doit recourir à l'autodéfinition chaque fois que c'est possible et opportun. L'autodéfinition permet de collecter des *equality data* avec la participation active et le consentement des personnes concernées. La combinaison de données

« Dans la première phase de notre recherche IEDCB³⁸, nous avons réalisé un état des lieux sur la qualité des données de l'égalité en Belgique et nous avons créé un hub de données. Dans la deuxième phase, nous avons introduit de nouveaux critères (handicap, état de santé, caractéristiques physiques) et établi l'autodéfinition comme instrument de collecte. Ces étapes ont été couronnées par deux grands rapports en 2024. Deux opérations majeures dans la stratégie de collecte de données d'Unia. »

Maarten Huvenne, service Prospection

basées sur l'autodéfinition et sur une définition externe de l'origine dessine une image plus complète des discriminations et des inégalités.

Des données administratives comme la nationalité peuvent être un indicateur de l'origine mais ne permettent pas toujours de repérer les groupes discriminés sur base de leur ascendance (comme les personnes roms et juives) ou sur base de caractéristiques phénotypiques (comme la couleur de peau et l'apparence). L'autodéfinition permet de combler ces lacunes. Elle implique que les données sont fournies librement par les personnes auxquelles elles se rapportent.

³⁸ Improving Equality Data Collection in Belgium (IEDCB), aussi appelé en interne projet « Equality Data ».



Unia a questionné cette méthode auprès d'un grand nombre de personnes et de groupes discriminés en raison de leur origine, mais aussi en comparaison avec les bases de données administratives et d'autres moyens de cartographier les origines et la filiation. Unia a examiné dans quels contextes la méthode est adaptée ou non, et quelles sont les conditions minimales d'utilisation.

L'une des conclusions importantes qui en découle, c'est que **grâce à l'autodéfinition, on peut créer un instrument sophistiqué pour lutter contre la discrimination et le racisme structurels**. Les chiffres ainsi collectés permettent de comprendre les mécanismes d'inégalité et de discrimination en rendant visible l'invisible et de mener des actions politiques concrètes. Des participants ont aussi manifesté leur gêne. Ils voient dans la collecte de données relatives à l'origine une démarche polarisante. Cette réticence est largement liée

à la **peur de l'instrumentalisation des données pour qu'elles alimentent un discours stigmatisant et renforcent les stéréotypes**. Plusieurs participants évoquent la crainte d'une forme de recensement ethnique, souvent liée aux traumatismes du passé comme le génocide rwandais. Ils pointent du doigt de potentielles dérives : mauvaise interprétation dans la presse ou en politique, stigmatisation d'une communauté, non-respect du droit à la vie privée, instrumentalisation spécifiquement en cas de montée au pouvoir de l'extrême droite.

D'où l'importance des conditions minimales d'utilisation de l'autodéfinition qu'on retrouve dans le rapport d'Unia³⁹, accompagnées de bonnes pratiques et de recommandations. Ce rapport a fait l'objet d'une conférence le 14 juin 2024. Il est à disposition des organisations patronales et des employeurs afin d'améliorer les pratiques et les politiques en matière de diversité et de non-discrimination.

³⁹ www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/etude-auto-definition



« Unia a intensifié ses interventions locales en 2024 en vue de développer et de formaliser un réseau de points de contact pour les victimes de racisme et de discrimination en Wallonie, à Bruxelles mais aussi en Flandre. La formation des acteurs locaux de première ligne lui a permis de se rapprocher des publics vulnérables, c'est-à-dire ceux qui recourent plus difficilement aux formulaires en ligne. Aujourd'hui, c'est un axe prioritaire des ambassadeurs locaux. »

Bruno Martens, service Prévention

Formation des acteurs de première ligne

Grâce au projet *Cartographie et optimisation des points de signalement* financé par le SPF Justice, Unia a investi dans la formation des professionnels de première ligne au sein d'organisations et de services locaux en Wallonie (les Centres régionaux d'Intégration et leurs partenaires locaux, les Maisons

Arc-en-Ciel, les Espaces Wallonie, Espace 28), à Bruxelles (le Centre bruxellois d'action interculturelle qui mobilise plus de 200 associations locales) et en Flandre (en partenariat avec la VVSG⁴⁰ et le VMRI⁴¹). Unia a par ailleurs multiplié les formations de professionnels de première ligne dans les services sociaux des communes, des CPAS et des associations de terrain, singulièrement des services d'aide aux victimes. Des formations ont aussi été données aux juristes et aux délégués des organisations syndicales.

Ce sont des formations courtes organisées par les ambassadeurs locaux⁴² d'Unia et qui permettent de comprendre l'organigramme et le rôle des organes de promotion de l'égalité, de repérer les situations de discrimination au sens légal et d'accompagner les signalements. Entre les ambassadeurs locaux et certains partenaires, **les relations se pérennisent sous la forme d'un accompagnement continu et de l'actualisation régulière des connaissances.**

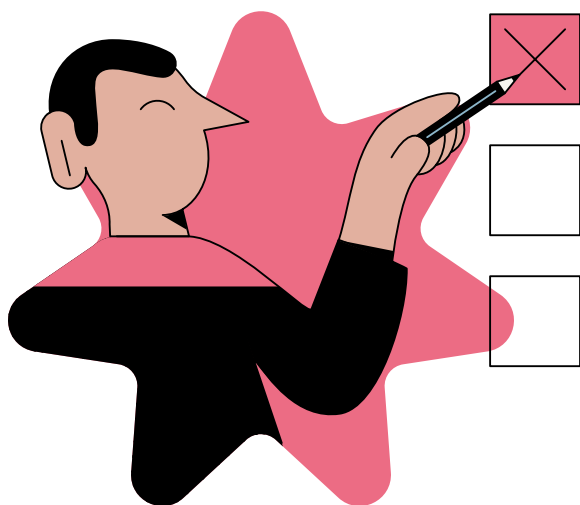
Depuis que la Flandre s'est retirée en 2023⁴³, Unia garde les matières fédérales pour l'ensemble du territoire mais a perdu

⁴⁰ Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten = l'équivalent flamand de l'Union des Villes et Communes de Wallonie.

⁴¹ Depuis mars 2023, Unia n'est plus responsable de la discrimination sur le marché locatif flamand, l'enseignement néerlandophone ou les services de De Lijn. Ces compétences flamandes sont désormais prises en charge par le Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI – l'Institut flamand des droits humains). Les discours de haine, les délits de haine, la discrimination sur le lieu de travail, l'HoReCa, les activités commerciales, les banques et les assurances, les droits des consommateurs, les droits des patients, la santé publique, les transports publics (SNCB), la défense, la police et la justice, ainsi que les autres compétences fédérales continuent d'être suivies par Unia en Flandre également.

⁴² Voir IV.2.

⁴³ www.unia.be/fr/actua/depart-de-la-flandre-communique-du-personnel



les matières pour lesquelles les ambassadeurs locaux étaient le plus souvent saisis : le logement et l'enseignement. Or, le VMRI ne dispose pas d'antenne locale. Un vide s'est donc créé dans lequel la VVSG tente de s'installer. Un subsidie de l'autorité flamande a permis de tester quatre formules de points locaux de signalement portés par des autorités locales. Unia est membre du groupe de pilotage et a pris en charge, avec le VMRI, la formation de base des accueillants de première ligne de ces projets pilotes. Particulièrement complexe du point de vue institutionnel, le projet demande un travail inédit de concertation et de pédagogie. Unia a notamment rédigé un syllabus spécifique et ses ambassadeurs locaux en Flandre assurent un soutien direct auprès des opérateurs.

2. Monitoring & plaidoyer

Suivi des visites des lieux d'internement

Dans le cadre de son mandat CRPD⁴⁴, Unia a mis en place en 2019 une cellule Internement pour monitorer les lieux où sont internées des personnes présentant des troubles psychiques. La santé mentale est en effet considérée comme un handicap au sens de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées. De 2019 à 2020, l'équipe a exploré la matière et, en 2022, elle a visité les lieux d'internement : des hôpitaux psychiatriques, des maisons de soins, des habitations protégées, des institutions AVIQ⁴⁵,

« Voici un exemple de recommandation pour laquelle la pratique a évolué : Unia avait demandé que les différents services de la prison en contact avec les personnes internées collaborent mieux ensemble, que ce soit l'équipe du soin, de l'expertise ou de surveillance. Lors de notre visite de suivi, deux prisons nous ont fait savoir que des réunions régulières entre les différents acteurs sont désormais organisées. C'est encourageant. »

Marie Horlin, service Politique & Monitoring

⁴⁴ Convention des Nations unies sur le droit des personnes handicapées.

www.unia.be/fr/legislation-et-jurisprudence/convention-nations-unies-droits-personnes-handicapées-et-protocole-facultatif

⁴⁵ L'Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ) est un organisme d'intérêt public (OIP) autonome gérant les compétences de la santé, du bien-être, de l'accompagnement des personnes âgées, du handicap et des familles en Wallonie.



des prisons... Dans ces différents lieux, il s'agissait d'interroger ce qui fait œuvre de soin et ce qui permet la réinsertion de ce public. Un premier rapport « Internement » est sorti en 2023. Chaque établissement a également reçu un compte-rendu personnalisé reprenant les observations du personnel, le vécu des patients, des recommandations à l'établissement et aux autorités, des bonnes pratiques, etc.

Un an plus tard, en 2024, les équipes sont retournées sur place pour évaluer le suivi des recommandations. Elles ont constaté que certaines procédures et pratiques ont évolué mais aussi que plus un lieu est fermé, plus il a la culture du contrôle et plus il joue le jeu. *A contrario*, les structures responsables de leur fonctionnement peuvent moins rejeter la balle sur une autorité extérieure.

Par ailleurs, dans le cadre du travail plus général de la cellule internement, Unia a reçu des signalements de la part de patients d'un établissement. Ils se plaignaient de ne pas avoir accès à une vie affective et sexuelle. Unia a donc demandé à l'institution de mettre en place une salle qu'on appelle « visite hors surveillance ». Cela permet aux couples de se retrouver dans l'intimité. La démarche a nécessité une profonde réflexion au sein de l'établissement. Un groupe de travail auquel Unia participait nous a permis de connaître l'évolution du projet. Les patients ont maintenant un accès à la salle et à une vie intime. Ce groupe de travail a donc été clôturé en 2024.

« Le CCSP voulait étudier la santé mentale en prison. Il nous a proposé de collaborer parce qu'Unia a une expertise en matière d'internement. C'est une belle reconnaissance de la qualité de nos travaux antérieurs. Et puis, notre approche est complémentaire de leur expertise sur les prisons. Ce projet a été très prenant et riche pour les équipes. Quand tu as passé plusieurs jours en prison et que tu as rencontré personnes internées et professionnels, tu en ressors humainement éprouvée. Les visites de terrain nous confrontent à une réalité difficile mais elles sont essentielles. Elles permettent de veiller au respect des droits des détenus internés et leur donner la parole. »

Marie Horlin, service Politique & Monitoring

Prisons et internement, une collaboration avec le CCSP⁴⁶

À la suite de la sortie du rapport « Internement » en 2023, le Conseil central de surveillance pénitentiaire (CCSP) a contacté Unia pour procéder à l'analyse de la prise en charge de la santé mentale en prison.

En 2024, Unia et le CCSP ont visité cinq prisons belges. La délégation était composée de membres des deux organisations, de même que de psychiatres extérieurs, un parfois, deux.

⁴⁶ Le Conseil central de surveillance pénitentiaire est un organe indépendant et impartial de contrôle et d'avis veillant à garantir les droits et la dignité humaine des personnes détenues. ccsp.belgium.be

L'enquête a été étendue aux publics vulnérables (personnes transgenres, sans chez soi, avec un handicap moteur, sans titre de séjour...). Les points d'attention portaient sur les soins, la médication, les mesures de contention et d'isolement, etc. Ces moments de rencontres se sont avérés très bénéfiques. Les équipes soin et les directions ont collaboré pour identifier et nommer les dysfonctionnements.

Chaque visite a fait l'objet d'un rapport et de recommandations pour améliorer la prise en charge de ces publics, à l'attention de l'administration fédérale de tutelle⁴⁷, de la Régie des Bâtiments, de la direction ou de l'équipe soin de l'établissement. Un des établissements a déjà donné suite à la plupart des recommandations avec la mise en place d'un règlement d'ordre intérieur propre à l'internement psychiatrique et des aménagements raisonnables.

Si les rapports ont permis des prises de conscience, ils sont aussi l'occasion de rappeler la loi : **ces personnes sont protégées par la Convention ONU sur le droit des personnes handicapées et les aménagements raisonnables sont une obligation prévue par la législation antidiscrimination.** Mais l'impact de ces rapports est à géométrie très variable. Les prisons fonctionnent toujours dans l'urgence. Elles sont par définition en situation de crise. Elles n'ont pas forcément le temps pour mener des réflexions de fond et des changements structurels.

Évaluation de la Belgique par le Comité ONU des droits des personnes handicapées

La Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD) a été adoptée par les Nations unies le 13 décembre 2006. Elle est entrée en vigueur en Belgique le 1^{er} août 2009. Notre législation, nos pratiques et nos mesures politiques doivent être conformes à ses dispositions : toutes les personnes handicapées doivent pouvoir jouir de tous les droits humains, tels que le droit à l'égalité et à la non-discrimination, à l'accessibilité, à l'égalité devant la loi, à la liberté, à la sécurité, à se loger de manière autonome, à participer à la société, à l'enseignement, au travail, etc.

Unia est chargé de la promotion, de la protection et du suivi de son application sur le sol belge depuis 2011, mandat partagé avec la Flandre depuis la création du Vlaams Mensenrechteninstituut (VMRI) en mars 2023. Le Comité des Nations unies des droits des personnes handicapées s'assure du respect de la Convention par les 191 pays signataires. Il examine les plaintes, mène des enquêtes, apporte des éclairages sur des éléments de droit et évalue les États. Dix ans après la première évaluation de nos politiques publiques en la matière, le Comité a procédé à une seconde évaluation en 2024.

Unia est intervenu tout au long de la procédure pour donner une vue indépendante de la situation des droits fondamentaux des personnes en situation de handicap en Belgique et se faire entendre avec

⁴⁷ La DG EPI, à savoir la Direction générale Établissements pénitentiaires.

les organisations représentatives et la société civile. Dans un rapport parallèle⁴⁸, Unia a formulé 87 recommandations qui couvrent tous les domaines de la Convention pour lever les obstacles à l'inclusion, recommandations basées sur les signalements, sur des consultations, sur des rapports de la société civile et des autorités, sur la participation à différents groupes de travail et commissions, etc. Unia a présenté son rapport à Genève durant l'été 2024, lors d'un dialogue constructif avec le Comité et les différentes autorités belges. Unia a pu également porter ses priorités dans ses discours d'ouverture et de clôture⁴⁹. Deux moments forts.

Dans ses observations rendues le 5 septembre 2024, le Comité d'experts souligne quelques avancées de la Belgique en dix ans : la création de conseils consultatifs des personnes handicapées dans toutes les Régions et Communautés, l'adoption du Plan d'action fédéral 2021-2024⁵⁰ et l'insertion du droit à l'inclusion et aux aménagements raisonnables dans notre Constitution.

Le Comité partage cependant les constats et inquiétudes repris dans le rapport d'Unia.



⁴⁸ www.unia.be/files/Focus_rapport_2024_VF_FR.pdf

⁴⁹ www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/deuxieme-evaluation-comite-onu-2024

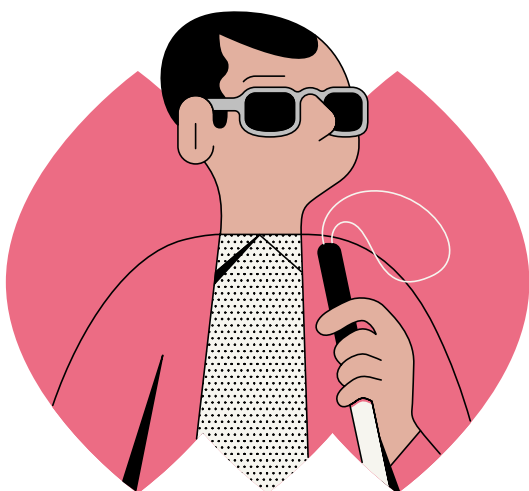
⁵⁰ Le 7 mai 2024, une loi a pérennisé l'idée d'établir un Plan fédéral handicap pour chaque législature. L'administration est déjà active pour mettre en place le prochain. Il est prévu qu'Unia, le Conseil supérieur national des personnes handicapées et les organisations représentatives participent à l'évaluation du processus et du plan.



De trop nombreux aspects portent encore atteinte aux droits des personnes handicapées en Belgique, dont les plus urgents à résoudre sont :

- la réforme du système d'administration des biens et de la personne vers un **dispositif de support à la prise de décision** qui respecte la volonté et les préférences de la personne handicapée ;
- la **réforme des mesures d'internement** pour les personnes déclarées irresponsables de leurs actes sur base d'un handicap intellectuel ou psychique ;
- le besoin de **plans de désinstitutionalisation** avec un réel choix de différents lieux de vie et de services de soutien à une vie autonome, y compris de budgets d'assistance personnelle.

On retrouve aussi, parmi les points d'attention du Comité, les risques de la division du mandat belge entre Unia et le VMRI pour les personnes en situation de handicap en termes de complexité institutionnelle. Le Comité préconise une collaboration constructive entre les deux organismes et Unia mettra toute son expertise en œuvre pour assurer le droit effectif de ces personnes.



« En 10 ans, il y a eu des avancées en Belgique, mais il reste tellement d'obstacles sur le chemin de l'inclusion des personnes handicapées. Unia essaie tout de même de garder un discours positif. Le Comité a salué notre travail et suivi nos recommandations. La société civile et les autorités belges nous ont remerciés. Quelle satisfaction après un tel investissement. On a réussi à mobiliser et à donner un élan positif autour des différents rapports. Le cycle d'évaluation s'est clôturé de manière assez dynamique. »

Carole Van Basselaere, service Politique & Monitoring

Dès septembre, Unia a débuté un travail de communication des conclusions du Comité ONU à travers des interventions, des focus dans *Handicap news*, des présentations à différentes commissions, etc. La prochaine évaluation n'aura pas lieu avant dix ans. Les observations 2024 sont donc valables jusqu'en 2034. C'est la décennie forte du handicap. Les différents gouvernements doivent se mettre autour de la table rapidement pour créer un plan ambitieux qui mettra effectivement en œuvre l'ensemble des articles de la Convention. Ainsi, Unia se présentera à la prochaine évaluation de la Belgique en confirmant que les droits des personnes en situation de handicap en Belgique sont mieux respectés en 2034 qu'en 2024.

Suivi de l'article 22ter⁵¹ : le droit à la pleine intégration des personnes handicapées

Inséré dans notre Constitution en 2021, l'article 22ter (titre II) vise à garantir les droits et les libertés des personnes en situation de handicap. Il établit que « **chaque personne en situation de handicap a le droit à une pleine inclusion dans la société, y compris le droit à des aménagements raisonnables** ». Comme le précise Isabelle Hachez, professeure à l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles, cette évolution symbolise un certain attachement du Constituant à la CRPD⁵² – dont sont importés le modèle social du handicap, ainsi que les concepts d'aménagement raisonnable et d'inclusion – et envoie un message clair aux législateurs et aux juges, invités à s'emparer de ces concepts.

L'article 22ter a commencé à être appliqué en 2024. Depuis, Unia en suit de près les premiers effets et la nouvelle jurisprudence. Unia a également entrepris d'outiller les professionnels du droit : un article fouillé a été publié et deux rencontres publiques ont été organisées devant 500 avocats et magistrats, à Louvain-la-Neuve et à Liège, avec le barreau et l'Université de Liège. L'article coécrit avec l'avocat Germain Haumont, « Actualités en matière de discrimination fondée sur le handicap »⁵³, consacre son chapitre II à l'article 22ter et à la façon dont il est appliqué par le Conseil d'État et par la Cour constitutionnelle.



Au départ des acquis théoriques, cette contribution explore la plus-value des modifications de l'article 22ter, évalue leurs premières applications et souligne certains arguments encore insuffisamment invoqués dans la pratique.

Le 22ter s'articule autour des concepts d'inclusion, d'accessibilité et d'intersectionnalité pour réaliser la participation égalitaire des personnes en situation de handicap dans la société. Dans la jeune jurisprudence, on relève déjà l'émergence d'une dynamique sectorielle vectrice de changements structurels pour l'ensemble des personnes confrontées aux mêmes barrières sociétales.

⁵¹ www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&type=&sort=&numac_search=&cn_search=1994021730&caller=eli&&view_numac=1994021730nl

⁵² Voir point précédent.

⁵³ Dans Stéphanie Wattier (ss la dir. de), *Actualités en matière d'égalité et de non-discrimination : questions choisies*, vol. 232, déc. 2024, éd. CUP – Commission Université-Palais (Université de Liège).

Roms et Gens du voyage : priorités et actions

En 2020, la FRA⁵⁴ a publié les résultats d'une enquête auprès de 4 659 Roms ou Gens du voyage en Belgique, en France, en Irlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, au sujet de leur situation sociodémographique et de leurs expériences de discrimination.⁵⁵ Il en ressort que la discrimination à l'égard de ces populations est largement répandue et que **45 % des Européens sont mal à l'aise à l'idée de partager leur voisinage avec elles.**

« En 2024, Unia s'est constitué partie civile dans un dossier de fusillade à l'encontre d'un groupe de Gens du voyage et concernant l'expulsion de deux communautés de terrains appartenant à la Province du Brabant wallon. Unia a rendu un avis juridique et s'est positionné sur base du critère de l'ascendance. C'est une première en Belgique et un gros tournant. Expulser des Gens du voyage sans tenir compte de leur vulnérabilité, c'est de la discrimination. »

Anaïs Lefrère, service Protection

Prenant la balle au bond, Unia a mené une réflexion approfondie qui s'est déjà exprimée dans des actions concrètes en faveur des droits des Roms et des Gens du voyage.

Unia a identifié trois priorités. Premièrement, le droit au logement pour les Gens du voyage. Deuxièmement, la reconnaissance du génocide des Roms et des Gens du voyage durant la Seconde Guerre mondiale et son lien avec les formes contemporaines de discrimination. Troisièmement, l'établissement d'un rapport thématique sur les Roms et les Gens du voyage.

Côté actions, Unia a participé à la rédaction de rapports internationaux et intégré les thématiques Roms et Gens du voyage à l'ensemble de ses ressources : IEDC⁵⁶, site web, communications spécifiques, plans opérationnels, plateforme des droits humain⁵⁷, rapport annuel et rapport chiffré.

⁵⁴ *Fundamental Rights Agency* est l'agence des droits fondamentaux de l'UE. Elle remplace depuis le 15 février 2007 l'Observatoire européen des phénomènes racistes et xénophobes. Elle est basée à Vienne.

⁵⁵ fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2020-roma-and-travellers-survey-country-sheet-belgium_fr.pdf

⁵⁶ Improving Equality Data Collection in Belgium.

⁵⁷ Voir IV.1.



« Unia peut prendre contact avec un policier pour attirer son attention sur une agression, s’informer sur un dossier ou s’assurer que la victime a été informée de son existence et de ses services. La circulaire COL13 prévoit en effet que les policiers informent les victimes de la possibilité de soutien gratuit par Unia. Cette assistance est complémentaire au travail de la justice. »

Martin Fortez, service Protection

3. Protection & reconnaissance

Mise à jour de la circulaire COL13

En 2013, le Collège des procureurs généraux adopte la circulaire COL13 relative à la politique de recherche et de poursuite en matière de discriminations et de délits de haine. À destination des services de police, des magistrats, des auditorats et des services d’inspection, cette circulaire permet d’uniformiser les politiques de lutte judiciaire contre les discriminations et d’améliorer la collaboration entre la police, les magistrats de référence et des instances comme Unia et l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes. Unia informe et forme des policiers et des magistrats de référence. L’information circule ensuite entre pairs pour que les mobiles discriminatoires soient encodés, investigués et enregistrés.

En 2024, le groupe de travail COL13, qui regroupe entre autres des représentants de la justice, de la police et Unia, a rédigé une nouvelle circulaire sur base des manquements constatés sur le terrain. L'adaptation de la circulaire a automatisé le transfert des informations entre la police et la justice. Elle a aussi et surtout permis de rendre obligatoire l'encodage des dossiers en « phénomène » (racisme, homophobie, sexisme...) et en « sous-phénomène » (afrophobie, antisémitisme, haine envers les personnes musulmanes...). Cette avancée va permettre de mesurer l'ampleur et les évolutions des délits et des discours de haine. On pourra dès lors évaluer combien de dossiers sont liés à de l'homophobie, de la transphobie, de la haine envers les personnes musulmanes, de l'antisémitisme, etc. Auparavant, les chiffres de la justice ne mentionnaient quasiment aucun délit de haine.

Cette nouvelle disposition va améliorer la finesse dans l'analyse des phénomènes et des sous-phénomènes. Elle encourage aussi les premières lignes à se questionner sur la nature et la motivation des faits. Elle contribue à la reconnaissance de faits de discrimination et rassure quant à la prise en compte des plaintes. Cependant, Unia soulève deux rétropédalages, tous deux liés à une application excessive du RGPD à la COL13. Premièrement : Unia ne reçoit plus les avis de fixation

et n'est donc plus systématiquement informé des affaires portées devant les tribunaux. Deuxièmement : Unia ne reçoit plus la jurisprudence liée aux discriminations. Unia ne reste pas les bras ballants. Il ne ménage pas ses efforts pour parvenir aux victimes et planche sur des aménagements techniques de la loi qui permettront le transfert de ces informations capitales pour la continuité de ses services auprès des victimes de discrimination et de délit de haine.

Journée internationale contre le racisme et la discrimination avec la police gantoise

À l'occasion de la Journée internationale contre le racisme et la discrimination, la police de Gand a organisé un moment d'inspiration et d'échanges sur le thème des crimes haineux, le 21 mars 2024. Étaient invitées à cette rencontre les personnes référentes en matière de crimes de haine pour les zones de police des villes centrales flamandes⁵⁸ et de Bruxelles. L'échevine gantoise de l'Égalité des chances et la ministre fédérale de la Fonction publique étaient également présentes.

La zone de police de Gand s'engage depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et pour une prise en charge de qualité des victimes de délit de haine. L'initiative de cette

⁵⁸ Le concept de « villes centrales flamandes » (Vlaamse centrumsteden) désigne en Flandre un groupe de villes qui jouent un rôle économique, administratif et culturel clé dans leur zone d'influence. Elles sont désignées par le Gouvernement flamand en fonction de plusieurs critères comme le nombre d'habitants, la fonction économique et administrative et le rayonnement régional. Ces villes ne sont pas forcément les plus grandes, mais elles sont essentielles au fonctionnement et au développement de la Région flamande. Elles sont actuellement au nombre de 13 : Anvers (Antwerpen), Gand (Gent), Bruges (Brugge), Courtrai (Kortrijk), Louvain (Leuven), Malines (Mechelen), Alost (Aalst), Saint-Nicolas (Sint-Niklaas), Hasselt, Genk, Ostende (Oostende), Roulers (Roeselare) et Turnhout.



« Nous collaborons depuis longtemps avec la police de Gand sur différents thèmes. C'est un corps de police engagé. Cette journée d'étude a rassemblé une cinquantaine de policiers de différentes zones. La police de Gand s'est concentrée sur un accueil de qualité des victimes de discrimination et sur une orientation bienveillante vers des organismes d'égalité tels qu'Unia. Cette journée s'inscrit également dans le cadre de la COL13, un instrument essentiel pour Unia. »

Els Keytsman, directrice



journée d'étude visait le **partage de bonnes pratiques entre zones de police**, particulièrement le projet gantois innovant de guichet des crimes de haine qui devrait inspirer les autres zones.

Unia a rappelé la répartition territoriale et thématique des compétences entre Unia, le VMRI et l'IEFH, ainsi que la réforme de la lutte contre les crimes de haine. L'occasion aussi de rappeler la loi, la définition de crime de haine et les possibilités de poursuites⁵⁹, la circulaire sur la politique d'enquête et de poursuite en matière de discriminations et de crimes de haine (révision de la COL13), ainsi que les bonnes pratiques dans la prise en charge des victimes de haine.

L'occasion enfin de mettre en avant le **lien entre une politique antidiscrimination externe et une politique de diversité interne, un défi bien réel pour les zones de police**. Une force plus diversifiée et plus ouverte favorise une meilleure relation avec la population, notamment d'origine étrangère, ce qui réduit la suspicion et la méfiance des potentiels candidats d'origine étrangère envers la police et génère davantage de candidatures de ce type. Le problème interne d'un personnel peu diversifié est aussi lié à la persistance d'une certaine défiance d'une partie de la population envers l'autorité publique que représente la police.

⁵⁹ Condamnation/peine obligatoire, renforcement facultatif de la sanction, facteur aggravant.

Nouveau Code pénal : à boire et à manger

Le 22 mars 2024, les lecteurs de *La Libre* ont pu lire une carte blanche d'Unia sous le titre « Nouveau Code pénal : à boire et à manger ». On y apprenait que la Belgique se dotait d'un nouveau Code pénal. Il en aura fallu des experts, des ministres et des parlementaires pour mener une réforme de cette ampleur !

Dans le cadre de son mandat tiré de la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, Unia a suivi le processus de nouvelle codification avec comme point d'attention les personnes internées et en situation de handicap au sens de la Convention ONU⁶⁰ : d'une part, sur les questions de discriminations ; d'autre part, sur les réponses apportées aux infractions commises par des auteurs porteurs d'un trouble psychique.

Au rayon des bonnes nouvelles, Unia relève **l'harmonisation avec les législations contre les discriminations** comme la liste et la dénomination des critères protégés, la prise en compte de la discrimination par association, de l'intersectionnalité, etc. Mais aussi le fait que les discriminations en matière d'emploi et de biens et services ne sont plus uniquement punissables pour les critères dits raciaux, comme c'était le cas par le passé. Aujourd'hui, ce type de discrimination, intentionnelle, est également une infraction sur base des autres critères protégés (handicap, âge, orientation sexuelle, convictions...). Espérons que les parlementaires s'en inspireront pour revoir l'article 150 de la Constitution permettant la correctionnalisation de tous les délits de presse à caractère haineux en les étendant



aux autres formes de haine telles que l'homophobie, le sexisme ou le validisme⁶¹.

Regrettons cependant les nouvelles dispositions préjudiciables pour les auteurs avec un trouble psychiatrique. Basées sur le critère de la déficience, elles demeurent discriminatoires par nature. En outre, le texte ne différencie pas avec précision les critères qui définissent le recours à l'internement ou au traitement sous privation de liberté, ce qui expose le justiciable à l'interprétation du juge. Enfin, la mesure de sûreté impose une privation de liberté à durée indéterminée à une catégorie de personnes qui ont déjà purgé la totalité de leur peine. Ce faisant, la loi s'inscrit dans une approche purement sécuritaire. Une contestation sera-t-elle portée devant la Cour constitutionnelle ? Quoi qu'il en soit, Unia estime que la mise en œuvre des différentes réformes est irréaliste dans le contexte actuel de manque de places dans les lieux de soins et de pénurie du personnel soignant.

⁶⁰ Voir III.2.

⁶¹ Voir II.4.



« Plusieurs initiatives visent à intégrer la vulnérabilité de manière transversale dans le travail quotidien d’Unia. Il est attendu que les résultats apportent une meilleure compréhension des critères de protection par rapport aux groupes vulnérables, dans une approche stratégique et réfléchie. »

Olivier Clauw, service Protection

Laboratoire pour une définition opérationnelle de la vulnérabilisation

Dans le cadre de son plan stratégique 2023-2027, Unia s’est notamment donné pour chantier d’accroître la participation des personnes les plus vulnérabilisées et de renforcer le respect de leurs droits afin de lutter contre les discriminations systémiques. Pour ce faire, l’institution a réalisé une enquête en interne visant à établir une définition opérationnelle de la vulnérabilité pour la réalisation de ses missions liées aux critères de discrimination protégés par la législation. Plusieurs réflexions ressortent de ce travail collectif.

La « vulnérabilité » est entendue comme un processus plutôt que comme un état. Unia préfère employer le terme « vulnérabilisation » pour souligner sa qualité dynamique. En effet, chacun et chacune peut devenir vulnérable à un moment donné, par accident, maladie, perte d’emploi..., ou cesser de l’être. **On est vulnérabilisé par une situation plutôt qu’intrinsèquement vulnérable.** En outre, il n’est pas possible « d’être vulnérable » dans l’absolu, on est toujours vulnérable à quelque chose : à la discrimination, à la maladie, à l’exclusion sociale, etc.

La vulnérabilité est un processus dynamique également en raison de son caractère nécessairement contextuel : une seule et même personne peut être vulnérabilisée dans un certain contexte sans l’être dans un autre. Ce contexte reprend à la fois des aspects aux niveaux macro (relatifs à la société et à sa structure), méso (relatifs aux institutions et aux secteurs) et micro (relatifs à l’individu et à ses interactions).

Ainsi, Unia définit la vulnérabilisation comme « un processus dynamique influencé par une série d’éléments contextuels dont les interactions et/ou cumul vont, dans certains cas, faire obstacle à l’exercice et à la jouissance des droits fondamentaux ».

Cette approche contextuelle élargit le focus d’Unia et lui permet d’analyser les situations individuelles des victimes de discrimination au regard des ressources personnelles, de l’accès à des mécanismes de protection méso et du contexte historique, social, politique, écologique et économique. **Cette définition permet d’identifier les situations les plus « vulnérabilisantes » qui nécessitent une attention particulière afin de faire valoir les droits des individus et groupes se trouvant dans ces situations.** La différenciation entre différents niveaux de problématiques – et donc différents niveaux d’action – facilite également le travail en réseau puisqu’Unia pourra plus facilement identifier les niveaux auxquels il ne pourra pas agir mais où d’autres sont actifs. À noter que la définition n’est pas conçue comme un outil de priorisation, mais bien comme un outil permettant de mettre en avant les différentes approches, aux différents niveaux, en fonction de la situation de vulnérabilité concrète.



« Auparavant, Unia s'occupait uniquement des personnes qui ne trouvaient pas de logement. Or, ne pas tenir compte de la vulnérabilité lors d'une expulsion peut être considéré comme de la discrimination. Le risque de sans-chez-soirisme étant un des facteurs de vulnérabilité. C'est pourquoi Unia a développé ses connaissances du sans-chez-soirisme et a commencé à tester cette nouvelle conception en justice. »

Anaïs Lefrère, service Protection

Expulsion et discrimination : sans-chez-soirisme et sans-abrisme

Unia reçoit un certain nombre de signalements de discriminations en lien avec des expulsions. Ces situations sont interpellantes et touchent au droit au logement. Consacré par des textes nationaux et internationaux, **le droit au logement fait partie des besoins primaires des individus** et les différentes entités belges ont l'obligation de pourvoir la population d'un logement décent.

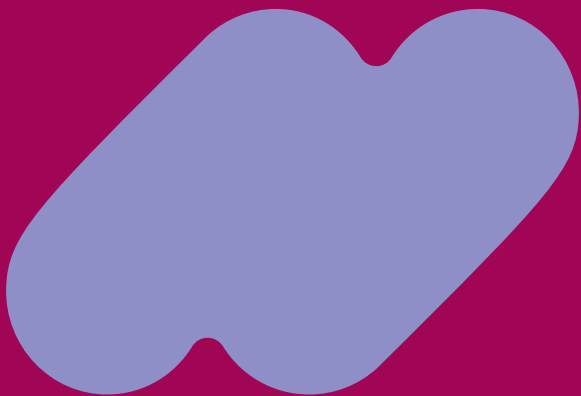
Dans un avis rendu en 2024, Unia se positionne : lors d'une expulsion, ne pas tenir compte de la situation de vulnérabilité d'une personne ou d'une famille et de l'impact de l'expulsion sur leur vulnérabilité, notamment le sans-chez-soirisme, peut être considéré comme une discrimination indirecte. Les conséquences sont disproportionnées au regard du tort qui leur est attribué.

Il est donc primordial de lutter contre ces discriminations et de mettre fin aux expulsions des personnes les plus vulnérables.

Cette vulnérabilité est aussi celle du non-accès aux droits et aux procédures. Une étude sociologique de l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles a soulevé des pourcentages inquiétants de personnes concernées par un critère protégé spécifique qui n'ont pas accès à ces procédures, comme les personnes d'origine étrangère. Le taux d'expulsion augmente également quand le locataire est absent à l'audience et qu'il n'est pas en mesure de faire valoir ses arguments. La problématique structurelle derrière les expulsions est celle de l'accès à la justice. Lorsqu'Unia reçoit un signalement, il est analysé et lorsque la discrimination est avérée, Unia négocie avec le bailleur la restitution du bien ou l'indemnisation des victimes. En cas de refus, Unia porte l'affaire en justice pour dénoncer la situation de discrimination et faire valoir le droit fondamental au logement.

En mai 2024, le Samusocial a sollicité l'avis d'Unia pour optimiser le système d'attribution d'hébergement au profit du public sans-chez-soi bruxellois. Unia a saisi cette occasion pour rappeler que les personnes sans-chez-soi connaissent une première situation de vulnérabilité en raison de leur condition sociale et à cette situation s'en rajoutent souvent d'autres liées à l'âge, au handicap, à l'état de santé, aux responsabilités familiales, à l'origine nationale et / ou au genre. ●

**Pour un
paysage
institutionnel
lisible
et proactif**







Unia est et reste un organisme pour l'égalité de référence en Belgique et à l'international

Si le paysage institutionnel pour l'égalité des chances et pour la défense des droits humains s'est complexifié avec la création de l'IFDH⁶² en 2022 et du VMRI en 2023, il importe de préserver une certaine lisibilité pour faciliter l'accès aux publics cibles. Il convient également de rappeler qu'Unia est le plus ancien organe de promotion de l'égalité en Belgique, voire en Europe, et qu'il est le seul organisme interfédéral pour l'égalité. Unia est une référence aux niveaux national et international et dispose d'un mandat d'Institution nationale de droits humains et de mandats spécifiques aux termes de la CERD⁶³ et de la CRPD⁶⁴.

Le maintien et le renforcement de cette position auprès des différents niveaux de pouvoir constituent un enjeu stratégique pour Unia et ses partenaires locaux, associatifs et institutionnels, en Belgique et à l'étranger.

Le vote et l'implémentation des directives européennes et un accord interfédéral intégré dans les principes promus par l'Union européenne sont d'autres enjeux importants pour la cohérence du réseau des organismes d'égalité.

⁶² Institut fédéral des droits humains.

⁶³ Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

⁶⁴ Convention relative aux droits des personnes handicapées.



1. Acteur national de référence

Plateforme des droits humains⁶⁵

Créée en 2014, la plateforme des droits humains est un lieu de concertation entre les institutions indépendantes fédérales, régionales et communautaires dont la mission concerne totalement ou partiellement la protection des droits fondamentaux. Unia en fait partie avec 18 autres organisations. En 2024, Unia en a assuré le secrétariat et l'organisation pour six mois dans le cadre d'une présidence tournante.

Cet espace de concertation commun permet d'analyser des problématiques, d'échanger des bonnes pratiques et d'encourager les coopérations entre les institutions. La plateforme se réunit tous les mois afin d'échanger sur des dossiers concrets qui nécessitent un regard commun autour de la thématique des droits fondamentaux. Elle peut également participer activement au processus de rapportage, notamment dans le cadre de l'Examen périodique universel (EPU) au Conseil des droits de l'Homme des Nations unies. L'EPU fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures prises pour améliorer la situation des droits humains sur son territoire et remplir ses obligations.

« Notre ambition, c'est vraiment d'inspirer les entreprises et de leur parler vrai. On veut aussi parler des difficultés parce qu'on sait que ce n'est pas toujours facile de travailler la diversité et l'inclusion. C'est dans cet esprit concret et réaliste qu'on a rédigé des fiches de bonnes pratiques, pour que les employeurs se disent qu'ils peuvent faire la même chose. On a travaillé énormément à la qualité de la méthodologie et ça a porté des fruits parce qu'on a reçu énormément de questions et aucune n'est restée sans réponse. »

Louise Callier, service Prévention

eDiv⁶⁶

eDiv est un outil en ligne gratuit développé par Unia pour soutenir les entreprises et les services publics dans le développement et le suivi d'un environnement de travail diversifié et inclusif. Sur le site, on trouve une formation de base en deux modules – loi antidiscrimination et aménagements raisonnables –, un guide vers plus de diversité et d'inclusion, un recueil de situations concrètes assorties de conseils juridiques et pratiques, une boîte à outils contenant des brochures, des check-lists et, depuis mars 2024, une collection

⁶⁵ www.unia.be/fr/a-propos-unia/collaborations-belgique

⁶⁶ www.ediv.be

de bonnes pratiques⁶⁷ observées dans des entreprises et des organisations publiques. Ces situations réelles montrent comment, concrètement, **une organisation peut progresser vers un lieu de travail plus diversifié et plus inclusif**, ainsi que le processus, les difficultés, le cadre juridique et des outils pour y parvenir. Par exemple : formation à la diversité et à l'inclusion pour les nouveaux membres du personnel, mesure de la diversité et de l'inclusion, mise en place d'un programme de stages ciblé sur les personnes réfugiées, établissement d'une stratégie interne sur la diversité et l'inclusion sur le lieu du travail. Cette initiative répond à une demande récurrente de la part des entreprises qui se montrent satisfaites des ressources d'eDiv



mais en reste quant à leur intégration au sein de leur environnement de travail.

eDIV compte à ce stade neuf pratiques exemplaires présentées sous la forme d'une fiche reprenant la raison d'être de la pratique, sa mise en œuvre, sa place dans l'organisation, les défis, les facteurs de réussite, un schéma du processus, les réactions en interne, etc. Unia prévoit de diffuser une nouvelle bonne pratique tous les six mois, soit deux par an.

Une fois la pratique déterminée, Unia identifie une entreprise qui en a fait l'expérience et qui y a affecté une personne. La pratique doit être appliquée en Belgique, elle doit être concrète et transposable, concerner un critère protégé pour lequel Unia est compétent, traiter d'une partie de la relation de travail, participer à l'inclusion dans l'entreprise, être juridiquement correcte et permettre un cadre structurel. Avant toute chose, Unia rappelle les conditions de réussite. Le travail sur la diversité et l'inclusion doit être intégré à l'ensemble de la structure et porté au plus haut niveau hiérarchique. Surtout, une personne doit être mandatée pour cette mission dans son temps de travail pour que la pratique puisse évoluer et que tout le monde puisse se sentir soi-même sur le lieu du travail.

Recommandation pour une politique de prévention des discriminations au travail

En amont des élections régionales, fédérales et européennes de juin 2024, Unia a adressé un mémorandum aux responsables politiques des différents niveaux de pouvoir, aux acteurs académiques et de la société civile. Le mémorandum de 2019 avait permis des avancées

⁶⁷ www.ediv.be/theme/unia2019/inspiring_practices.php



significatives mais certaines recommandations antérieures n'ont toujours pas été prises en compte. Avec ce nouveau mémorandum, Unia entend renforcer les législations et les moyens pour lutter plus efficacement encore contre le racisme, les discriminations, la polarisation de la société et aller vers davantage d'égalité, de diversité et d'inclusion.

Entre autres recommandations, **l'instauration d'une politique obligatoire de prévention des discriminations au travail est prioritaire pour Unia**. Si des plans globaux de prévention et des analyses de risques sont mis en œuvre pour le bien-être au travail, rien n'oblige aujourd'hui les entreprises à prévenir les discriminations. Les situations de discrimination restent donc en grande partie sous le radar des politiques de prévention, en particulier dans les phases de recrutement et de licenciement. Une politique obligatoire de prévention des discriminations au travail doit contraindre les entreprises à identifier les risques de discrimination et à mettre en œuvre des procédures de signalement et de suivi adéquates. La politique de prévention peut être soutenue par les mêmes services que ceux existants en matière de bien-être au travail. L'inspection du travail doit être compétente pour verbaliser ou pour régulariser des situations si des mesures complémentaires sont prises au sein de l'entreprise. Il est préférable que cette obligation soit inscrite dans les lois fédérales antidiscrimination. Les Régions auront ensuite l'importante mission de soutenir les entreprises dans l'élaboration de cette politique de prévention en investissant de façon suffisante et adéquate.

« Les tests de discrimination comprennent trois volets : les initiatives locales dans une politique générale de prévention des discriminations ; la mise en œuvre de la loi fédérale en collaboration avec l'inspection du travail de manière réactive et un troisième volet proactif, celui des data mining et data matching. »

Patrick Charlier, directeur

Tests de discrimination : trois types de démarches

L'exemple de la Ville de Gand

La première démarche est celle d'une autorité locale qui décide de mener une politique publique pour plus d'inclusion, moins de discriminations. En 2015, **Gand est la première ville d'Europe à systématiser des tests de situation pour détecter les discriminations au logement sur le marché locatif** et à les inscrire dans une politique générale de prévention. Les tests de situation sont un outil au sein d'un dispositif comprenant en outre des subventions, des formations, des actions de sensibilisations, etc.

Forte de cette expérience concluante, Gand lance en 2020 et 2021 une phase de tests sur les discriminations à l'embauche et sur les pratiques des employeurs en matière de diversité : envois de faux CV, entretiens, analyse des réponses... Des formations ont suivi mais les cas de discriminations restaient malgré tout constants. Gand a alors fait appel à Unia pour améliorer la méthodologie en vue d'obtenir de meilleurs résultats.



« Notre travail avec la Ville de Gand est un exemple concret pour illustrer les retombées positives de la collaboration entre Unia et des organismes publics. »

Bart Mondelaers, service Protection



La Ville de Gand a transmis à Unia les situations présentant une présomption de discrimination. Unia a procédé à l'examen de 119 dossiers et a détecté 13 cas de discriminations directes pour lesquels il a saisi le tribunal du travail. Si le président du tribunal établit l'existence d'une discrimination, il peut ordonner à l'employeur des actions positives et le contraindre à des mesures préventives pour modifier les comportements discriminatoires. Dans d'autres cas plus difficiles à prouver, Unia envoie une lettre recommandée en guise de rappel à la loi.

Inspirées par les expériences gantoises, d'autres autorités locales peuvent décider de mener une politique publique pour plus d'inclusion, en ce compris des tests de situation dans tous les domaines susceptibles de générer des situations de discrimination (emploi, enseignement, logement...). Namur a déjà fait des tests logement ; Bruxelles et la Wallonie ont également

mené des tests de situation en 2023 pour lutter contre les discriminations à l'emploi sur base de l'origine des demandeurs.

La collaboration avec l'inspection du travail

Unia reçoit des signalements et peut initier des actions. L'une de ces actions est de **demander à l'inspection du travail de faire des tests de situation**, comme le prévoit la législation fédérale. Un protocole de collaboration permet à Unia de recourir à ce dispositif dans les cas de présomption de discrimination. En 2024, 18 tests ont été réalisés. C'est une belle progression parce qu'avant, un ou deux tests étaient effectués chaque année. Sur les 18 tests, quatre ont permis d'établir qu'il y avait effectivement discrimination.

Mais cette démarche est uniquement réactive et Unia préconise de travailler à la manière plus proactive de la Ville de Gand, avec des envois de CV par exemple, et de le faire à plus grande échelle.

Le recours au *data mining* et au *data matching*

Unia peut également s'appuyer sur des bases de données pour cibler des cas spécifiques comme des licenciements ou des séquences discriminatoires impliquant souvent des personnes d'origine étrangère. Mais ces bases de données ne suffisent pas si elles ne sont pas croisées avec d'autres données disponibles au niveau fédéral.

Unia prône une troisième démarche, le *data mining* et le *data matching*, c'est-à-dire que l'inspection du travail puisse utiliser des bases de données existantes pour lancer des tests à plus grande échelle et pour **détecter les discriminations structurelles ou systémiques indétectables à travers des situations individuelles**. Les outils existent et, par une utili-

sation vertueuse de l'intelligence artificielle, des algorithmes permettent de croiser et de relier les bases de données pour détecter par exemple si un employeur emploie particulièrement peu de personnes étrangères. D'autres paramètres comme l'âge, le sexe, la maladie et les licenciements sont également enregistrés dans les bases de données fédérales.

Une fois qu'on a identifié l'origine de la discrimination, on peut commencer à déployer efficacement des tests proactifs.

Recherche sur 11 ans de jurisprudence pour combattre la discrimination par le droit⁶⁸

Le 24 mai 2024, l'UCLouvain Saint-Louis Bruxelles organisait une journée d'étude. Sur l'invitation, on lisait : « Combattre la discrimination par le recours en justice : l'expérience belge en question ». Unia a participé activement à cette journée qui rendait compte d'une recherche universitaire essentielle sur le droit de la non-discrimination à travers les juridictions du travail en Belgique. Les ressources d'Unia (site internet, juristes, experts, bases de données...) ont par ailleurs été mobilisées tout au long de cette recherche.

Plus de 15 ans après les grandes réformes adoptées aux niveaux fédéral, régional et communautaire avec pour objectif d'étendre et de renforcer la protection contre la discrimination, cette recherche apporte un éclairage inédit sur les contours, les évolutions et les points de tension du contentieux de la non-

discrimination. Comment cette législation est-elle appliquée par les cours et tribunaux ? Quels sont les obstacles rencontrés par les victimes ? Quels sont les facteurs qui influencent la probabilité de succès ou d'échec des recours ? Au-delà, cette étude interroge la capacité du droit et de l'appareil judiciaire à reconnaître et à sanctionner la discrimination, à partir d'entretiens et de 11 ans de jurisprudence essentiellement en matière d'emploi.

« Les juristes d'Unia ont développé une expertise sur des sujets précis et techniques. Ils connaissent parfaitement la jurisprudence. Ils savent à quoi faire appel, à quoi faire référence, quels cas peuvent en inspirer d'autres, etc. »

Patrick Charlier, directeur

Deux constats essentiels ressortent de cette recherche concernant le taux de réussite des actions auprès du tribunal du travail pour les questions de discrimination. D'une part, le taux de réussite est fonction du critère : la protection de la maternité a le meilleur taux de réussite et les discriminations sur base des convictions religieuses sont les moins bien protégées. De l'intérêt de protéger les critères par des lois spécifiques comme c'est le cas pour la maternité. D'autre part, quand une victime se défend seule devant le tribunal, son taux de réussite moyen tous critères confondus est de 33 %, soit une réussite

⁶⁸ *Combattre la discrimination par le droit*, projet de recherche coordonné par les Prof. Julie Ringelheim (FNRS et UCLouvain) et Jogchum Vrielink (UCLouvain Saint-Louis Bruxelles et KULeuven), mené entre 2019 et 2023, FNRS.

pour trois actions menées ; lorsqu'elle est accompagnée de l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes ou d'Unia, le taux de réussite monte à 66 %, soit deux victoires pour trois actions.⁶⁹

Pour les chercheurs, les « données indiquent sans équivoque qu'il existe **une corrélation forte entre la participation de l'un de ces organismes, particulièrement Unia, à l'instance et un taux de succès élevé des recours.**

Le taux de succès grimpe en effet à 68,75 % des décisions lorsque le plaignant bénéficie de la participation d'Unia à la cause, et à 42,86 % lorsque l'IEFH est impliquée dans l'affaire.

(...) Ce résultat s'explique certes en partie par la sélection opérée par ces deux organismes : ceux-ci ne s'engagent dans une procédure en justice que lorsqu'ils estiment que le dossier présente des chances suffisantes de succès.

(...) Mais ce taux de succès élevé peut aussi être attribué pour partie à l'expertise toute particulière dont disposent ces organismes et qu'ils peuvent mettre au service des causes qu'ils décident de porter en justice.

Cette expertise ne tient pas seulement à leur maîtrise formelle du droit. La longue expérience du contentieux qu'ils ont accumulée leur a permis de nouer des liens privilégiés avec des avocats spécialisés et d'acquérir une connaissance étroite des codes et des habitudes du monde judiciaire en lien avec la problématique des discriminations, ce qui leur permet de construire des stratégies et d'anticiper certaines difficultés. Ces qualités de *repeat*

player (joueur répété), selon la notion forgée par le sociologue du droit américain Marc Galanter⁷⁰, accroissent leurs chances de succès en justice. »⁷¹

De façon générale, l'intervention d'un acteur spécialisé dans un domaine – protection de l'environnement, défense de consommateur, lutte contre les discriminations, etc. – crédibilise les dossiers auprès de tous les acteurs judiciaires, que ce soient les avocats, les magistrats, le parquet ou l'auditorat. Son expertise est reconnue et son intervention pèse positivement sur les dossiers.

Cette étude est particulièrement révélatrice des préoccupations et réalisations d'Unia. Elle a d'ailleurs fait l'objet d'un atelier spécifique en septembre lors de son événement de networking annuel, à côté de trois autres sujets prioritaires pour les années suivantes : Politique locale, Droits & handicap, Nouvelles directives de l'UE.

⁶⁹ Voir III.3.

⁷⁰ M. Galanter, « Why the 'Haves' Come Out Ahead: Speculations on the Limits of Legal Change », dans *Law & Society Review*, 1974, vol. 9, n°1, pp. 95–160.

⁷¹ Julie Ringelheim, Olivier Struelens, Jogchum Vrielink, « Le droit de la non-discrimination à l'épreuve de la justice. La pratique des juridictions du travail belge comme cas d'étude », 2024.



« Les problèmes de discrimination viennent rarement seuls. Si une personne est discriminée dans sa recherche de logement, elle doit faire face à un double problème : la discrimination et le besoin d'un logement. Or, la mission d'Unia est d'aider les personnes à se défendre contre la discrimination, pas à trouver un logement. Nous sommes constamment en recherche de partenaires locaux qui peuvent aider les bénéficiaires sur les aspects sociaux et psychosociaux. Inversement, ces partenaires peuvent repérer des discriminations et les orienter vers Unia. »

Bruno Martens, service Prévention

2. Partenariats locaux attentifs aux besoins des collectivités et des territoires

Mémorandum pour des pouvoirs locaux (encore) plus inclusifs (octobre 2024)⁷²

Quatre mois après les élections de juin, les électeurs ont repris le chemin des bureaux de vote afin d'élire leurs représentants communaux et provinciaux. Conscient des enjeux locaux pour des politiques efficaces de lutte contre les discriminations, Unia a publié 17 recommandations pour aider les administrations locales à devenir encore plus inclusives. Les compétences communales, la proximité de l'autorité locale avec les citoyens et les acteurs de terrain sont des leviers indispensables à son action.

Ce *Mémorandum* est un plaidoyer politique pour le niveau local qui s'appuie sur l'expertise acquise par Unia et sur ses liens avec les citoyens et leurs organisations représentatives. Certaines recommandations sont des transpositions locales du *Mémorandum pour les élections fédérales, européennes et régionales* (juin 2024), d'autres sont plus générales ou plus pragmatiques. Elles englobent des préoccupations rencontrées sur le terrain : la cohésion sociale, les pouvoirs locaux en tant qu'employeur, les marchés publics, la digitalisation des services, la mobilité, l'accessibilité des voiries, les trottoirs, les parkings... Avec des liens utiles pour les pouvoirs et les acteurs locaux.

Unia utilise plusieurs fois ses *Mémorandums* : avant les élections pour essayer d'influencer

⁷² www.unia.be/files/Mémorandum_local_2024_FR.pdf

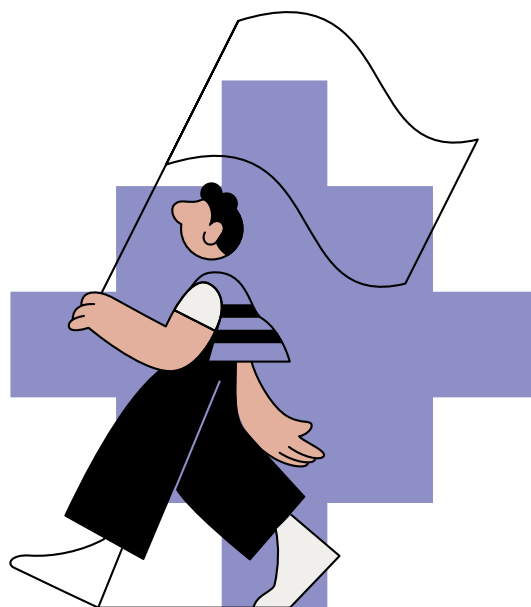
les programmes politiques ; au moment des négociations pour essayer d'influencer les accords de majorité ; en cours de législation. Maintenant que les conseils communaux sont bien installés, les ambassadeurs locaux⁷³ s'apprêtent à faire la tournée des provinces, des villes et des communes. À cet égard, Unia a aussi entamé une collaboration avec l'UVCW⁷⁴ qui a publié un article sur le *Mémo-randum* dans sa revue *Mouvement communal*, avant les élections d'octobre 2024.

Les ambassadeurs locaux

En 2024, Unia compte 12 représentants sur le terrain : six en Fédération Wallonie-Bruxelles, une en Communauté germanophone et cinq en Flandre. Le métier a fortement évolué. Au début, il consistait surtout à recueillir et à traiter des signalements. Aujourd'hui, la fonction est plus structurelle en soutien aux pouvoirs locaux, aux services sociaux et à l'associatif local.

Le bureau local en Communauté germanophone est opérationnel depuis 2024, année consacrée à l'identification des acteurs, au développement du réseau local et à la préparation de formations pour le printemps 2025. Cette présence locale a mobilisé Unia sur le dossier Batopin pour rendre les distributeurs de billets accessibles aux personnes à besoins spécifiques. Il y a eu plusieurs interpellations au Parlement germanophone⁷⁵.

Par leur présence, **les ambassadeurs locaux sont les points d'entrée d'Unia dans la commune, le CPAS ou la province**. Ils connaissent les réalités qui peuvent être très différentes entre la Wallonie, Bruxelles et la Flandre. Ils s'inspirent des travaux des autres services et peuvent faire appel à l'ensemble des ressources de la structure pour répondre aux besoins des collectivités et des territoires.



⁷³ Voir point suivant.

⁷⁴ Union des Villes et des Communes de Wallonie.

⁷⁵ Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft - 25. November 2024 – Frage von M. Balter an Ministerpräsident Paasch zur aktuellen Situation bezüglich der Batopin Geldautomaten.

3. Reconnaissance et autonomie renforcées à l'international

Unia est reconnu internationalement et à plusieurs niveaux comme une institution qui protège les droits humains et lutte contre les discriminations. L'institution est membre de plusieurs réseaux européens de défense des droits humains et s'investit dans différentes instances européennes.



Nouvelle directive européenne pour les *equality bodies*⁷⁶: une victoire d'*Equinet*

*Equinet*⁷⁷ est un réseau européen qui rassemble 47 organes de promotion de l'égalité issus de 38 pays. Jusqu'à présent, l'existence d'instances comme Unia était liée aux directives antidiscrimination de 2000 qui prévoyaient que chaque État membre crée ou désigne au moins un organe de promotion de l'égalité, sans préciser de cadre minimum. Depuis une dizaine d'années, *Equinet* milite en faveur d'un texte plus contraignant et ses efforts de lobbying sont récompensés depuis le 7 mai 2024, lorsque le Conseil de l'Union européenne adopte une nouvelle directive relative aux normes applicables aux organismes pour l'égalité de traitement⁷⁸. Elle aboutit alors que l'Union européenne est sous présidence belge et que la présidence d'*Equinet* est dans les mains d'Unia.

C'est une directive majeure car **elle fixe des standards pour garantir l'indépendance des organes de promotion de l'égalité,**

leur assure des ressources suffisantes, renforce leur mandat et leurs pouvoirs.

Les nouvelles normes doivent être transposées en droit national dans les deux ans et entraîner un nivellement par le haut des organes de promotion de l'égalité. Pour Unia, elles représentent l'opportunité d'être renforcé, notamment en se voyant reconnaître des pouvoirs d'investigation dont elle ne dispose actuellement pas formellement. **Les organes de promotion de l'égalité doivent également être consultés sur toute législation ou réglementation qui a un impact ou qui est directement liée à leurs matières.** Dans le cas contraire, un recours en annulation devient possible. La directive prévoit en outre une clause de non-régression qui empêche l'État de réduire des pouvoirs et des moyens aujourd'hui octroyés.

Consécutivement, l'accord de coopération conclu en juin 2013 entre l'État fédéral, les Régions et les Communautés pour établir la création d'Unia et définir son mandat devra être revu pour l'adapter aux nouvelles disposi-

⁷⁶ Organismes pour l'égalité de traitement.

⁷⁷ European Network of Equality Bodies.

⁷⁸ www.unia.be/files/Principes-clés-dérivés-du-'Legal-Digest-on-Standards.pdf



tions européennes. On pense particulièrement à la nécessité de prévoir un appel public pour les mandats d'administrateur, d'adapter son budget aux besoins complémentaires, d'intégrer la discrimination intersectionnelle ou encore de lui donner accès aux informations et données relatives à l'égalité, y compris dans le cadre du traitement de dossiers individuels. Les différents gouvernements devront s'engager à revoir l'accord de coopération et à entamer les négociations dans les deux années prévues pour la transposition de la directive⁷⁹.

European Commission against Racism and Intolerance (ECRI)⁸⁰ : 30 ans d'engagement

L'ECRI est la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance. C'est un organe du Conseil de l'Europe qui se réunit régulièrement à Strasbourg. Il se compose de 46 membres désignés sur des critères d'indépendance, d'impartialité, d'autorité morale et d'expertise reconnue dans le traitement des questions relatives au racisme et à l'intolérance. La directrice d'Unia siège depuis décembre 2023 au Bureau de l'ECRI.

Le travail de l'ECRI porte sur **les phénomènes liés au racisme, à la discrimination et à l'intolérance qui sont ou peuvent être de nature structurelle ou générale**. L'ECRI rédige des rapports sur la situation du racisme et de l'intolérance dans les différents États membres, formule des recommandations de politique générale qui sont adressées

« La présence de quelqu'un d'Unia comme membre-expert de l'ECRI montre l'expertise de notre personnel et notre engagement au niveau international. »

Els Keytsman, directrice

aux gouvernements de tous les États membres et assure le suivi de la mise en œuvre de ces recommandations. La Commission collabore également avec d'autres organisations internationales et offre des conseils sur le respect des normes européennes en matière de droits humains. La prochaine visite de la Belgique par les rapporteurs de l'ECRI est planifiée en novembre 2025.

En octobre 2024, l'ECRI a fêté ses 30 ans d'existence lors d'un séminaire emblématique à Strasbourg. L'événement a été organisé avec le Réseau européen des organismes de promotion de l'égalité (Equinet) et le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale (CERD). Unia a présenté son étude « Racisme au sein du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente (SIAMU) de la Région Bruxelles-Capitale », lors de la séance extraordinaire consacrée à la lutte contre la discrimination structurelle et au racisme institutionnel.

Dans son rapport annuel, l'ECRI a identifié plusieurs défis majeurs pour 2023 et au-delà, dont : la situation des personnes déplacées par la guerre ou d'autres urgences ; l'augmentation de l'antisémitisme en Europe ; le racisme

⁷⁹ Comme indiqué dans l'introduction, Unia peine à comprendre la décision du nouveau Gouvernement fédéral de réduire sa dotation à Unia de 25 % à l'heure où l'Union européenne attend des États membres qu'ils renforcent les organes de promotion de l'égalité.

⁸⁰ www.coe.int/ecri



et la discrimination envers les musulmans. Ces tendances mettent en évidence la nécessité d'une action résolue pour protéger les droits et la dignité de toutes les personnes, indépendamment de leur origine ethnique, religieuse ou nationale.

Fundamental Rights Agency (FRA)⁸¹: analyses comparatives

Depuis plus de 15 ans, des membres d'Unia siègent pour la Belgique au sein du Conseil d'administration de la FRA. **L'agence promeut et protège les droits fondamentaux dans toute l'UE.** Elle a été créée pour contribuer à améliorer les conditions de vie et de travail en Europe, pour toutes les personnes vivant dans l'un des États membres.

Entre autres choses, la FRA procède à des analyses comparatives, pays par pays, sur des phénomènes particuliers⁸², chaque fois avec la même méthodologie pour permettre la comparaison des données. Unia est informé avant chaque publication de sorte qu'il puisse en parallèle communiquer sur la situation belge. En 2024, Unia a spécialement relayé les analyses suivantes : *EU LGBTIQ Survey III* (juin), *Jewish people's experiences and perceptions of anti-semitism* (juillet) et *Being Muslim in the EU – Experiences of Muslims* (octobre), en soulignant les éléments pertinents et les données dont nous disposions pour la Belgique.

⁸¹ fra.europa.eu/fr

⁸² fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2024-publications-overview-2024_en.pdf

European Disability Expert : un nouveau mandat

La *Human European Consultancy* est un réseau d'experts indépendants qui rapporte à la Commission européenne selon une procédure établie. Il gère l'*European Disability Expertise* (EDE) qu'on peut traduire par « expertise européenne sur le handicap » et dont la mission est de **rapporter sur la situation des droits des personnes handicapées dans les États européens** : collecter, analyser, fournir des données statistiques et scientifiques sur les politiques et sur la législation. Chaque pays a son *Disability Expert*.

En septembre 2024, Unia est contacté par l'agence en vue de lui attribuer en urgence le siège de la Belgique rendu vacant par le décès inopiné de l'expert belge. Unia accepte et signe un contrat de 12 mois, renouvelable trois fois.

« La plus-value de ce nouveau mandat pour Unia, c'est déjà d'être reconnu comme expert du handicap pour toute la Belgique, ce qui n'est pas rien. C'est aussi une reconnaissance de notre expertise sur la scène européenne. Une autre plus-value, davantage liée à nos missions habituelles, c'est de pouvoir creuser d'autres aspects et d'autres thématiques, d'organiser la collecte là où elle fait encore défaut. Et puis c'est aussi la collaboration avec d'autres experts européens au sein d'un réseau. »

Carole Van Basselaere,
service Politique & Monitoring

Comme expert reconnu pour la Belgique, il s'engage à remettre chaque année trois rapports. Gros challenge en ayant pris le train en marche en septembre.

Unia a tenu ses engagements et, par la force de travail de l'équipe, a remis les trois rapports avant la fin de l'année. Le premier est une analyse des droits des personnes en situation de handicap dans les domaines de l'emploi, des politiques sociales et de la santé, de l'éducation, etc. Le deuxième est un rapport thématique sur l'emploi. Le troisième est un aperçu factuel des institutions et des lois applicables en Belgique dans tous les domaines de la société pour les personnes en situation de handicap. Ces rapports devront être mis à jour chaque année, sauf le second dont la thématique changera à chaque édition.

L'équipe s'investit au maximum pour fournir des rapports les plus professionnels et complets possibles. Par ces contributions, Unia s'assure que la Commission européenne dispose de chiffres complets pour la Belgique et qu'elle est informée de manière à établir des politiques efficaces basées sur les chiffres et la connaissance des mécanismes, des lois et des politiques applicables en Belgique.

Conformité des Fonds européens aux droits fondamentaux

Le droit européen prévoit que les institutions nationales des droits de l'Homme (INDH) soient associées au travail des comités de suivi des Fonds européens, tant au niveau des orientations prises que dans l'évaluation des projets présentés par les opérateurs. Elles ont l'opportunité de siéger dans les comités de suivi des Fonds de l'UE et d'être consultées pendant toute la période de pro-



« Des Fonds structurels comme le FEDER et le Fonds social européen brassent des montants élevés à destination des États membres. On ne peut concevoir que des projets financés par l'Europe puissent contribuer à stigmatiser les personnes d'origine étrangère et entraîner des discriminations ou le non-respect des droits humains, comme ne pas prévoir l'accès et des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap ou encourager l'institutionnalisation des personnes âgées. »

**Véronique Ghesquière,
service Politique & Monitoring**

grammation en vertu du *Common Provisions Regulation*, le règlement sur les dispositions communes couvrant la période 2021-2027. Dans ce cadre, Unia est régulièrement associé aux processus d'évaluation mis en place par le Fédéral, mais surtout par les Régions et les Communautés. Unia est membre de plusieurs comités de suivi et, comme les autres INDH, est confronté à un manque de sensibilisation aux droits humains des nombreux acteurs concernés (autorités, administrations, opérateurs de projet), ainsi qu'à la complexité et à la charge des matières à monitorer.

En décembre 2023, les INDH ont pu compter sur un rapport de la *Fundamental Rights Agency* (FRA) pour les conseiller sur ce nouveau rôle et les encourager à s'en emparer pleinement sur leur territoire de référence.

À nouveau sollicitée par les INDH engagées dans ce travail, la FRA a entrepris de les réunir pour leur permettre d'échanger sur leurs

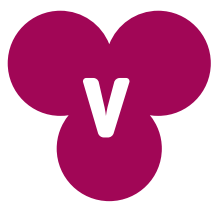
expériences, sur la meilleure façon de jouer leur rôle, sur les pratiques prometteuses et sur les défis qu'elles rencontrent. Mais aussi pour améliorer les dispositions et clarifier le rôle des acteurs des droits fondamentaux en prévision de la révision du *Common Provisions Regulation* pour la période 2028-2034, dont les premiers stades de rédaction devaient commencer vers la fin de 2024.

Les 26 et 27 novembre 2024, Unia a participé au séminaire organisé à Vienne par la FRA pour renforcer le rôle des INDH dans le monitoring des Fonds structurels européens et rendre effectif le respect des droits humains dans les orientations prises par les autorités et les projets proposés et réalisés. Ce séminaire de deux jours a permis à Unia de renforcer ses pratiques, de partager ses expériences et de participer à la rédaction des conclusions qui seront intégrées à la planification des nouveaux règlements. Étaient aussi présents des experts, des réseaux européens, des *think tanks* et des organisations de la société civile. ●





**Pour
des pratiques
internes
exemplaires**



Unia pratique ce qu'il prône

Dans un souci d'intégrité et de cohérence, Unia s'applique ce qu'il communique à l'extérieur. Cet axe interne traverse tous les autres axes stratégiques appliqués à ses pratiques professionnelles et managériales : diversité, inclusion, accessibilité physique et numérique. Les évolutions au sein de l'organisation elle-même rendent d'autant plus pressante la nécessité d'une réflexion interne nourrie par des enquêtes de satisfaction régulières, l'analyse de ses forces et faiblesses, le dialogue et des processus participatifs en interne.

Unia veille à garantir une atmosphère de travail performante et motivante pour maximiser et encourager les talents. Chacune et chacun doit disposer des outils et de la formation nécessaires pour exploiter ses connaissances et ses compétences. En outre, les conditions d'emploi et les opportunités doivent offrir des incitations suffisantes pour construire une carrière à Unia.



1. Nouveau site web pour une communication externe plus inclusive

En octobre 2024, Unia présentait son nouveau site internet : un contenu accessible et aligné sur les besoins des différents publics ; une base de données de jurisprudence et une banque de connaissances plus facile à consulter grâce à un moteur de recherche performant ; un *design* beaucoup plus convivial avec de nouvelles icônes.

Toutes les équipes ont contribué à l'amélioration de l'architecture, de l'ergonomie et du contenu de ce nouvel outil. **La diversité de l'audience est l'enjeu principal qui a animé les équipes au travail** : informer, aider et accompagner le grand public, les victimes et les témoins ; informer et partager l'expertise avec les professionnels⁸³ concernés par les questions de discrimination et d'égalité. Le site s'organise autour de quatre onglets évidents : **Comprendre la discrimination, Promouvoir l'inclusion, Ressources & avis, Législation & jurisprudence.**

La langue est une autre barrière qu'Unia a franchie pour devenir une référence en Belgique et à l'international. Aussi, le site est disponible en français, en néerlandais, en allemand et en anglais.



Le moteur de recherche ouvre l'accès aux 3 300 pages du site par mots-clés, par date de publication, par pertinence, par critère de discrimination ou domaine d'action. Les articles apparaissent instantanément sous la recherche. Nous proposons également du contenu en langue des signes flamande et de Belgique francophone, ainsi qu'en mode « Facile à lire et à Comprendre ».⁸⁴

Autre bouton facile d'accès : **Signaler une discrimination**. Il mène directement aux informations pour contacter Unia par téléphone et au formulaire de signalement en ligne. Le site rappelle qu'Unia est compétent

⁸³ Société civile, corps enseignant, entreprises, acteurs de l'emploi, autorités publiques, responsables politiques, pouvoirs locaux, journalistes, centres de recherche, organes de formation, services de police et de justice, etc.

⁸⁴ Acronyme : FALC (voir V.3).

partout en Belgique pour les matières fédérales⁸⁵, qu'il n'est plus compétent en Flandre et à Bruxelles pour les matières strictement flamandes⁸⁶ et qu'il reste compétent pour toutes les matières en Fédération Wallonie-Bruxelles, en Région wallonne et en Communauté germanophone. L'orientation efficace des publics dans les méandres institutionnels est un autre enjeu auquel le site répond.

2. Quelle écriture inclusive pour communiquer en interne et en externe ?

Les contenus rédigés sur le site *web* d'Unia visent à **favoriser l'inclusion et le respect de la diversité, tant au niveau du choix des mots, des exemples cités que des illustrations et des photos**. Afin de fluidifier la lecture et de ne pas compromettre la compréhension des textes pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes utilisant un logiciel de lecture automatique, Unia a fait le choix d'éviter certains principes courants pour la rédaction inclusive en langue française tels que le recours systématique à la double forme, les points médians et les néologismes neutres. Il est fait usage le plus possible de termes épiciques. Les appellations utilisées au masculin générique doivent être interprétées comme inclusives, indépendamment du genre.

Sur son site internet⁸⁷, Unia propose quelques conseils lexicaux et linguistiques pour une écriture plus inclusive, dans le but de favoriser l'égalité et la diversité à travers les contenus : le choix des mots compte, ils façonnent notre perception du monde.

La langue évolue, tout le temps. Les conseils d'Unia en la matière sont non-exhaustifs et constituent des propositions à adapter en fonction de chaque contexte (publics cibles, canaux et supports). Les choix d'écriture diffèrent selon que l'on s'adresse à des scientifiques, au grand public ou à des personnes avec des difficultés de lecture. De même qu'un texte pour un site web exige un style différent de celui d'un rapport ou d'un courrier personnalisé. Gardons à l'esprit la transparence et le bon sens. Par ailleurs, l'adoption d'une écriture inclusive ne se résume pas à l'égalité entre les genres (ou la non-binarité). Il s'agit d'une approche évitant toute forme de discrimination qu'elle soit fondée sur le genre, l'orientation sexuelle, la prétendue race, l'origine ethnique, le handicap ou tout autre caractéristique faisant partie de l'identité.

⁸⁵ Discours de haine, Haatmisdrijf, discrimination au travail, dans l'HoReCa, dans les activités commerciales, auprès des banques et des assurances, dans le domaine des droits des consommateurs et des patients, de la santé publique, des transports publics (SNCB, STIB, TEC), de la défense, de la police, de la justice, etc.

⁸⁶ Par exemple, une discrimination sur le marché locatif, l'enseignement néerlandophone ou les services de De Lijn.

⁸⁷ www.unia.be/fr/connaissances-recommandations/guide-ecriture-inclusive-lexique



« Divers cadres légaux invitent les organismes à rendre leurs informations accessibles à tous, tels que la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, l'European Accessibility Act ou encore la loi antidiscrimination. Les missions d'Unia ont un caractère public, aussi il se doit de montrer l'exemple. »

Coraline Burre, service Communication

3. Mise en place de contenus « Faciles à Lire et à Comprendre » (FALC)

L'écriture FALC est un langage qui peut être compris a priori par tout le monde. La démarche paraît simple : remplacement des phrases longues et difficiles à comprendre par des phrases courtes plus faciles à comprendre. En réalité, la démarche est plus laborieuse et chronophage qu'il n'y paraît, d'autant plus pour une institution comme Unia dont les missions et les travaux s'avèrent souvent très techniques et très complexes à expliquer. Par ailleurs, la certification FALC n'est attribuée que moyennant le respect de règles précises de syntaxe et de mise en page, ainsi qu'une relecture par une personne avec un handicap intellectuel.

Mi-2024, un groupe de travail interne a été mis en place pour définir des procédures durables et assurer l'accès d'un maximum des contenus d'Unia en FALC ou en langage simplifié sans la certification FALC (qui n'existe pas encore en néerlandais), et ce afin de les **rendre accessibles au plus grand nombre et plus spécifiquement aux personnes qui éprouvent des difficultés de compréhension** ; de respecter les différents cadres légaux et d'être en accord avec son plan stratégique.

En 2024, plusieurs collègues ont suivi la formation de base en écriture FALC en vue de devenir, à terme, officiellement traducteur FALC. La formation a également permis de relativiser l'ampleur de la tâche. En effet, il est impossible et inutile de traduire toutes les ressources d'Unia en FALC. Traduire les 3 300 pages du site internet ne correspond pas à un objectif pertinent, ni réaliste. Pour objectiver les initiatives, le groupe de travail a conçu un arbre décisionnel qui permet de déterminer si un document peut, doit ou ne doit pas être traduit en langage FALC ou simplifié.

4. Ressources humaines & aménagements raisonnables

Les aménagements raisonnables représentent un droit et les refuser est une discrimination. Ils permettent de surmonter les obstacles d'un environnement de travail non adapté ou mal adapté. Ils garantissent que tout le monde puisse participer de la même façon à tous les aspects de la vie professionnelle. Selon le handicap, ils interviennent dans l'organisation du travail, les adaptations de l'espace de travail, le temps et les horaires, le contenu de la fonction, le lieu de la réalisation



du travail, un accompagnement spécifique, des adaptations informatiques ou techniques, la communication, etc.

Un handicap existe dès qu'il y a une limitation durable dans l'accomplissement de certaines tâches. Il peut être sensoriel, physique, mental, intellectuel ou moteur. Les maladies chroniques ou dégénératives, les troubles mentaux, les difficultés d'apprentissage et parfois l'obésité sont également inclus dans cette définition.

En juin 2024, Unia, Myria et le Service de lutte contre la pauvreté ont établi une procédure commune pour favoriser et répondre aux demandes d'aménagements raisonnables sur le lieu de travail. Cette procédure est détaillée dans un document qui a été transmis par plusieurs voies au personnel des trois structures voisines. Il souligne **le droit à des aménagements raisonnables pour les personnes en situation de handicap, ou qui prennent soin d'une personne proche en telle situation**, et fournit des lignes directrices sur le traitement des demandes.

En 2024, 15 collègues avaient recours aux aménagements raisonnables sur les trois organisations.

le quartier, l'école, l'entreprise, la communauté, etc. Cette autodéfinition peut renforcer certains liens et dans ce cadre, la contradiction est nécessaire et constructive, elle fait partie de la démocratie. Mais cette opposition frontale peut aussi se muer en haine et en discrimination lorsque la rencontre, le débat, l'échange de points de vue sont impossibles.

Confronté à divers formes et degrés de polarisation, Unia est à l'affût des facteurs de changement et d'apaisement. Ainsi, l'ensemble des équipes a suivi en 2024 la formation « Polarisation et connexion » dispensée par l'institut Hannah Arendt en français et en néerlandais. Au cœur de la formation, le modèle développé par le philosophe néerlandais Bart Brandsma pour limiter la polarisation aux niveaux micro et macro. Intégrer ce modèle à Unia permettra de le faire percoler de proche en proche dans l'enseignement, la police, la justice et les médias.

Le cadre de réflexion sur la polarisation incite à **ne pas combattre les pôles mais à renforcer le milieu**. D'autres méthodes comme la controverse, la gestion des conflits et le dialogue démocratique permettent de diversifier le processus d'apprentissage collectif à Unia. ●

5. Polarisation & connectivité : formation interne

La polarisation fragmente la société en groupes définis comme antagonistes qui s'opposent sur des questions parfois essentielles mais aussi relativement superficielles. La pensée « nous >< eux » a un impact : elle peut à la fois enrichir la stabilité mais aussi la menacer. La stabilité du groupe peut en effet être renforcée autour de périmètres tels que le pays,







À propos d'Unia

Actions en justice

Unia est légalement habilité à engager une action en justice après **l'accord de son conseil d'administration**. Cela ne se produit qu'à défaut d'une solution extrajudiciaire. Ou encore lorsque les faits sont particulièrement graves ou qu'une décision de justice est souhaitable dans le cadre du litige d'impact (pratique consistant à intenter des poursuites visant à affecter le changement sociétal).

Le tableau ci-dessous donne un aperçu des affaires pour lesquelles Unia a reçu l'accord de son Conseil d'administration pour engager une action en justice et lorsqu'un jugement a déjà été rendu en 2024.

	FAITS	PROCÉDURE	CRITÈRES
DISCRIMINATION	En octobre 2022, un homme conclut un CDI prenant cours en janvier 2023 auprès d'une agence de publicité. Le 1 ^{er} jour du contrat, il n'est pas en mesure de travailler pour cause de maladie et est déclaré en incapacité de travail pour un mois. L'employeur envoie un médecin contrôle le jour-même, qui confirme l'incapacité de travail. Le lendemain, l'employeur introduit une déclaration de sortie de service auprès de la sécurité sociale et résilie le contrat de travail par lettre recommandée. L'inspection du travail (Limbourg-Brabant flamand) contacte Unia et réalise une enquête qui conclut que le licenciement est directement lié à l'absence le 1 ^{er} jour de travail. L'employeur refuse la régularisation de l'infraction. Il est connu de l'inspection du travail pour d'autres infractions au droit social.	Civile	Etat de santé

	La victime n'est pas membre d'un syndicat depuis suffisamment longtemps pour prétendre à l'assistance judiciaire et n'entame pas de procédure judiciaire, elle-même, par crainte de l'impact financier et psychologique. Unia décide dès lors d'entamer une procédure civile devant le tribunal du travail à l'encontre de l'agence en vue d'établir une discrimination fondée sur l'état de santé.		
DISCRIMINATION	La majorité tournaisienne annonce en mars 2023 que la future passerelle de l'Arche ne sera pas accessible aux personnes à mobilité réduite. Ayant reçu des signalements, Unia s'informe auprès de la Ville des raisons précises de ce choix et des alternatives. La Ville estime que l'accessibilité n'est pas une contrainte réglementaire car la future passerelle est en zone protégée. Elle défend également une position quant au caractère disproportionné de la demande d'accessibilité formulée par Unia, en confondant le demande d'accessibilité avec une demande d'aménagements raisonnables. En conséquence, Unia décide d'introduire une action en cessation auprès du tribunal de première instance du Hainaut (division Tournai) en octobre 2024.	Civile	Handicap
DISCRIMINATION	Une femme avec un nom à consonnance étrangère est intéressée par un bien situé à Evere, mis en location en juillet 2022 par une agence immobilière. Elle marque son intérêt via une plateforme en ligne. Deux jours plus tard, l'agence lui indique que le bien est loué. Plus tard dans la journée, constatant que le bien est toujours en ligne, elle envoie une nouvelle demande, sous un nom d'emprunt, et reçoit une réponse positive et une date de RDV pour une visite. Le lendemain, elle envoie un mail à l'agence sous son vrai nom en s'étonnant que le bien soit toujours disponible, et elle marque une nouvelle fois son intérêt. Il restera sans réponse. La femme porte plainte à la Direction de l'inspection régionale du logement qui condamne l'agence par défaut à une amende. Unia interpelle l'agence en juin 2022.	Civile	Origine nationale ou ethnique

	Après plusieurs échanges de mails et une rencontre avec le responsable de l'agence, Unia estime que la présomption de preuve n'est pas reversée et met en décembre 2023 l'agence en demeure de donner des explications étayées par des éléments ou d'indemniser la dame. L'agence réfutant la demande, Unia introduit en janvier 2024 une action pour discrimination sur la base de l'origine auprès du tribunal de 1 ^{ère} instance de Bruxelles.		
DISCRIMINATION	En février 2024 ont été publiés les décrets et ordonnance conjoints dits « Bruxelles numérique ». Cette ordonnance, dont l'objectif est d'imposer à tous les services publics bruxellois un accès digital, a fait l'objet d'une importante mobilisation d'un secteur associatif, inquiet de l'absence de cadre à la digitalisation des services publics. Vingt-quatre acteurs de la société civile bruxelloise se sont associés en août pour introduire un recours devant la Cour constitutionnelle. Unia les a rejoints en octobre, estimant que l'ordonnance pourrait accroître la vulnérabilité numérique.	Recours en annulation	Handicap
DISCRIMINATION	Testachats et Unia ont tiré à plusieurs reprises la sonnette d'alarme sur la manière dont la SNCB calcule le prix de certains billets. En effet, certains titres de transport sont plus chers lorsqu'ils sont achetés au guichet ou au distributeur que lorsqu'ils sont achetés dans l'application et un abonnement spécifique est uniquement disponible dans l'application. Malgré une mise en demeure en juillet 2024, la SNCB a refusé de modifier sa politique tarifaire. Les organisations ont alors engagé un avocat pour qu'un tribunal se prononce sur l'illégalité de cette pratique. L'affaire a été introduite devant le tribunal de première instance de Bruxelles en février 2025. Elle sera jugée en 2026.	Civile	Handicap

DISCRIMINATION	En 2021, une asbl européenne de droit belge comptant plus de 25 000 membres organise une grande fête de St Nicolas sous un chapiteau de cirque, lors de laquelle elle interdit le port de tout signe convictionnel. Il en va d'ailleurs de même pour tous les événements qu'elle organise. Sollicité par une requérante, Unia prend contact avec l'asbl. Celle-ci justifie cette différence de traitement en invoquant la neutralité de sa structure et le fait que ses événements sont strictement privés. Après plusieurs échanges informels, Unia demande à l'association par lettre recommandée en septembre 2023 de reconsidérer l'interdiction de signes convictionnels dans le cadre de ses événements. Unia spécifie que ces derniers ne relèvent pas de la sphère privée mais sont bien ouverts à un large public et que l'interdiction revêt donc un caractère discriminatoire. Malgré des propositions de rencontre et une relance, aucune suite n'est donnée. En octobre 2024, Unia décide dès lors d'intenter une procédure en justice.	Civile	Convictions religieuses & philosophiques
----------------	---	--------	--

DISCOURS DE HAINE	Fin 2023, une femme transgenre a reçu de nombreux appels téléphoniques pendant plus d'un mois de la part d'un inconnu, qui lui adressait des messages homophobes et transphobes. L'auteur a pu être identifié. Le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a condamné à une peine d'emprisonnement effective d'un an pour harcèlement discriminatoire et usage abusif d'un moyen de communications électroniques. La victime a reçu 5 000 euros de dommages et intérêts. Unia et l'IEFH étaient parties civiles et ont reçu une indemnité symbolique.	Pénale	Orientation sexuelle
DISCOURS DE HAINE	En août 2023, la police de Rupel a été dépêchée à l'adresse d'un homme qui avait appelé inutilement le standard d'urgence à plusieurs reprises. Lors de l'intervention, il a proféré toutes sortes d'insultes racistes et de propos haineux à l'encontre d'une inspectrice. Unia s'est constitué partie civile aux côtés de la victime. Le tribunal correctionnel d'Anvers a condamné le prévenu en février 2024 à une peine de probation autonome de 18 mois pour injures verbales avec mobile raciste et incitation à la haine. La victime a reçu 1 650 euros de dommages et intérêts.	Pénale	Racisme
DISCOURS DE HAINE	En décembre 2021, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un groupe de supporters de la tribune VAK 1 en train de chanter des chants antisémites et faire des saluts hitlériens à la terrasse d'un café à Anvers (le match entre Beerschot et Anderlecht se jouait à huis clos). Deux supporters ont été identifiés. Unia s'est constitué partie civile en janvier 2024. Ils ont été acquittés en juin 2024 par le tribunal correctionnel d'Anvers, qui a estimé qu'on ne pouvait pas les identifier formellement sur les captures d'écran de la vidéo. (https://www.unia.be/fr/legislation-et-jurisprudence/jurisprudence/tribunal-correctionnel-danvers-division-anvers-18-juin-20241) Le ministère public a décidé d'aller en appel et Unia l'a rejoint. Des pièces supplémentaires ont été apportées au dossier, permettant d'identifier les 2 supporters. Le dossier repasse en justice en 2025 devant la cour d'appel d'Anvers.	Pénale	Racisme

DISCOURS DE HAINE	En commentaires d'articles de presse en ligne ou sur des forums, un homme publie de nombreux commentaires insultants et haineux à l'égard des personnes d'origine étrangère via de multiples faux profils. Il harcèle aussi les personnes qui réagissent. Des citoyens ont identifié l'auteur, déposé une plainte et contacté Unia en février 2023. Le prévenu est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour incitation à la haine raciale et diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou haine raciale. Unia s'est constituéé partie civile.	Pénale	Racisme

DÉLIT DE HAINE	En juin 2022, alors qu'elle sortait d'une représentation dans un cabaret avec un groupe d'amis, une femme a été accostée par un homme qui a proféré des insultes homophobes à l'égard des personnes qui l'accompagnaient. Elle s'est interposée et a elle-même été victime d'insultes sexistes par l'auteur des faits, avant d'être agressée physiquement. Cette agression lui a occasionné de graves blessures, entraînant une incapacité temporaire de travail. Le tribunal correctionnel de Bruxelles a reconnu l'homme coupable de coups et blessures aggravés par un mobile discriminatoire, ainsi que de sexisme. Il a été condamné à 3 ans de prison avec sursis, moyennant un suivi psychologique et l'obligation de participer à un « groupe de responsabilisation ». La victime a reçu des dommages et intérêts à hauteur de 9 000 euros. Unia et l'IEFH étaient parties civiles et ont perçu une indemnité symbolique.	Pénale	Orientation sexuelle
DÉLIT DE HAINE	En août 2019, trois personnes dont un couple de jeunes hommes homosexuels, ont été victimes d'une agression physique par trois hommes alors qu'elles étaient en train de discuter sur un banc à Jemelle. Le Parquet avait proposé une médiation pénale aux auteurs, qui a été acceptée par deux d'entre eux et refusée par le troisième. Le ministère public a poursuivi celui-ci pour coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail de moins de 4 mois et que l'un des mobiles de l'infraction est la haine, le mépris ou l'hostilité à l'égard d'une personne en raison de son orientation sexuelle. Le tribunal correctionnel de Namur (division Dinant) a décidé d'acquitter le prévenu au bénéfice du doute. Il a estimé que les déclarations des témoins ne permettaient pas de déduire avec certitude que le prévenu était présent au moment des faits, ni qu'il avait lui-même porté des coups.	Pénale	Orientation sexuelle

DÉLIT DE HAINE	En août 2023, deux jeunes homosexuels sont victimes d'insultes homophobes à Bruxelles de la part de deux individus après s'être embrassés sur la bouche. Ils se font suivre jusqu'à une pompe à essence où ils se font violemment agresser par l'un des deux prévenus avant d'être roués de coup alors qu'ils sont au sol. L'un des deux perdra connaissance. Unia s'est constitué partie civile aux côtés des victimes. Les deux prévenus ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine de 18 mois d'emprisonnement et une amende de 800 euros pour coups et blessures volontaires avec la circonstance aggravante du mobile discriminatoire. La peine d'emprisonnement est assortie d'un sursis probatoire de 5 ans pour la totalité de la peine pour l'un des prévenus et d'un sursis simple de 5 ans pour la moitié de la peine pour l'autre. Les victimes ont été indemnisées à hauteur respectivement de 2 500 euros et 1 694 euros. Unia a perçu une indemnité symbolique.	Pénale	Orientation sexuelle
DÉLIT DE HAINE	En juillet 2023, un homme a tiré à trois reprises (à plusieurs jours d'intervalle) sur un campement de gens du voyage à Grâce-Hollogne. Une des balles est allée se loger dans une caravane où dormaient trois enfants et est passée à quelques centimètres de la tête du papa. L'auteur des coups de feu a été identifié. À son domicile, la police a constaté la présence d'un autel à la gloire d'Hitler. Lors d'une perquisition, 19 armes ont été retrouvées ainsi que divers objets militaires nazis. Le prévenu est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège pour tentative d'assassinat avec comme facteur aggravant qu'il a agi avec un mobile discriminatoire, ainsi que pour menaces par gestes ou emblèmes d'un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d'une peine criminelle, avec comme facteur aggravant que l'auteur a agi avec un mobile discriminatoire. Le procès aura lieu en 2025.	Pénale	Racisme

DÉLIT DE HAINE	En août 2022, un homme profère des insultes homophobes à l'encontre d'un homme en train d'enlacer un ami commun qu'il a croisé près d'un café à Waremmé. Plus tard, alors qu'il fume une cigarette à l'extérieur, il se fait agresser par la même personne, qui lui jette le contenu d'un verre d'alcool au visage et lui porte ensuite plusieurs coups de poing au visage, à la tête et aux épaules, briquet à la main. Un constat de lésions atteste des coups et une incapacité de 4 jours est reconnue à la victime. Deux amies corroborent le récit et une vidéo atteste des coups portés. Le Parquet a cité le prévenu devant le tribunal correctionnel de Liège pour coups et blessures volontaires avec mobile homophobe. Le procès débutera en 2025.	Pénale	Orientation sexuelle
DÉLIT DE HAINE	En juillet 2023, un homme se rend au night shop en face de chez lui, à Havré, pour un achat. Il est victime de nombreuses insultes homophobes de la part de 4 jeunes présents sur place. Il quitte les lieux mais décide ensuite d'y revenir pour prendre des photos en vue de porter plainte. Il se fait alors agresser physiquement par un des jeunes, qui est rejoint par les 3 autres. Le compagnon de la victime reçoit lui aussi un coup de poing au visage en tentant d'intervenir et perd connaissance. Une incapacité de travail de plus de 4 mois leur sera reconnue. Un témoin objectif confirme les insultes homophobes tenues avant l'agression ainsi que le déroulement de l'agression. Une voisine a filmé la scène. Les auteurs ont pris la fuite mais l'un d'entre eux sera finalement identifié et poursuivi devant le tribunal pour coups et blessures avec incapacité de travail et avec mobile homophobe. L'affaire devrait être plaidée en 2025 devant le tribunal correctionnel de Mons.	Pénale	Orientation sexuelle

DÉLIT DE HAINE	En août 2022, alors qu'il quitte un festival à Boussu et se dirige vers le parking sur un ravel non éclairé, un homme accompagné d'amis, dont son compagnon, entend plusieurs personnes crier des insultes homophobes derrière eux. En se retournant, il se fait frapper par un homme qui profère des insultes homophobes et continue à le rouer de coup alors qu'il est au sol. Il finit par perdre connaissance. L'agresseur est rejoint par 2 autres personnes. Son compagnon qui s'est interposé a aussi reçu des coups. L'agresseur perd son téléphone pendant l'agression. Il finit par être interpellé par la Police arrivée sur le lieux, mais nie les faits, malgré du sang sur son pantalon. Unia s'est constitué partie civile. Le prévenu est poursuivi pour coups et blessures avec mobile discriminatoire devant le tribunal correctionnel de Mons. L'affaire devrait passer en justice en 2025.	Pénale	Orientation sexuelle
DÉLIT DE HAINE	Une femme d'origine africaine a été victime de propos, de menaces de mort et d'une agression physique à caractère raciste de la part d'un homme lorsqu'elle s'est présentée comme aide-ménagère au domicile de celui-ci. La dame était envoyée par une société de titres-services à laquelle l'homme avait fait appel. Il avait indiqué « ne pas vouloir de noirs ». La société n'avait pas accédé à cette demande discriminatoire et avait demandé à la dame d'aller se présenter en personne chez ce client. Le prévenu l'a notamment frappée avec une fourche et poursuivie en voiture. L'homme est poursuivi pour coups et blessures volontaires entraînant une maladie ou une incapacité de travail d'une durée inférieure ou égale à 4 mois avec un mobile raciste comme circonstance aggravante, acte de violence à l'égard d'une travailleuse dans l'exercice de son travail et injonction de discriminer dans les relations de travail sans justification valable. L'affaire sera jugée en 2025 devant le tribunal correctionnel d'Anvers, division de Malines.	Pénale	Racisme

DÉLIT DE HAINE	À plusieurs reprises entre 2021 et 2023, un homme a interpellé des femmes portant le foulard islamique à Bruxelles, en les insultant et en les menaçant en raison de leur conviction religieuse. Il s'agit notamment de mamans qui ont été menacées aux abords d'une école en présence de leurs enfants. L'homme est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour coups et blessures avec mobile discriminatoire, harcèlement avec mobile discriminatoire, menaces et incitation à la haine. L'affaire devrait passer en justice en 2025.	Pénale	Convictions religieuses & philosophiques
DÉLIT DE HAINE	En juin 2024, plusieurs membres de l'organisation Voorpost ont organisé une action contre l'ouverture d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile à Zutendaal. Une douzaine de personnes sont entrées sans autorisation dans le centre, ont lancé des fumigènes et des fusées éclairantes, sont montées sur la terrasse et sur le toit et ont accroché des drapeaux flamands et des banderoles avec des slogans xénophobes. Ils ont également causé des dommages en collant des affiches. Au moment de l'action, des résidents (16 personnes, cinq familles) étaient présents dans le bâtiment. Ils se sont cachés dans le réfectoire pendant l'action et ont craint que le bâtiment ne soit incendié. Un PV a été dressé par la police locale de ZP Carma. Unia a déposé plainte. Le procureur a convoqué huit personnes, dont le responsable de l'action et le responsable de Voorpost. L'affaire a été introduite le 20 décembre 2024 devant le tribunal correctionnel de Tongres. Elle sera jugée en 2025.	Pénale	Racisme



Budget, bilan et comptes de résultats

CHIFFRES DES SUBVENTIONS		€
Fédérale		8 170 698
Région/communauté		1 283 728
Fédération Wallonie-Bruxelles		354 971
Communauté germanophone		21 192
Région wallonne		761 698
Région de Bruxelles-Capitale		145 867
Total		9 454 426

ACTIF ET PASSIF DE UNIA AU 31 DÉCEMBRE 2024			
ACTIF	9 687 558	PASSIF	9 687 558
Actifs immobilisés	240 524	Passifs à long terme	6 315 698
Actifs circulants	9 447 034	Fonds propres	5 472 030
• Créances à un an au plus	688 022	• Capital	3 451 022
• Placements de trésorerie et valeurs disponibles	8 410 607	• Fonds affectés	1 520 000
• Compte de régularisation	348 405	• Réserves disponibles	0
		• Résultat provisoire	211 479
		• Résultat reporté	289 529
		Provisions	843 668
		Passifs à court terme	3 371 860

COMPTE DE RÉSULTATS UNIA POUR L'ANNÉE COMPTABLE 2024			
CHARGES	-12 601 451	PRODUITS	12 812 930
Charges d'exploitation	-1 785 926	Subventions	9 454 426
Frais de personnel	-8 629 972	• Subvention fédérale	8 170 698
Amortissements	-78 218	• Subventions régionales et communautaires	1 283 728
Charges financières	-313	Produits d'activités	927 333
Autres charges d'exploitation	-173	Produits divers	5 003
Dotation provisions	-615 000	Produits financiers	13
		Plus-values	7 500
		Produits de projets	1 601 797
Frais de projets	-1 491 849	Reprise de provisions	816 856
Résultat			211 479

Composition du Conseil d'administration interfédéral

Unia est dirigé par le Conseil d'administration, lequel est investi de diverses compétences :

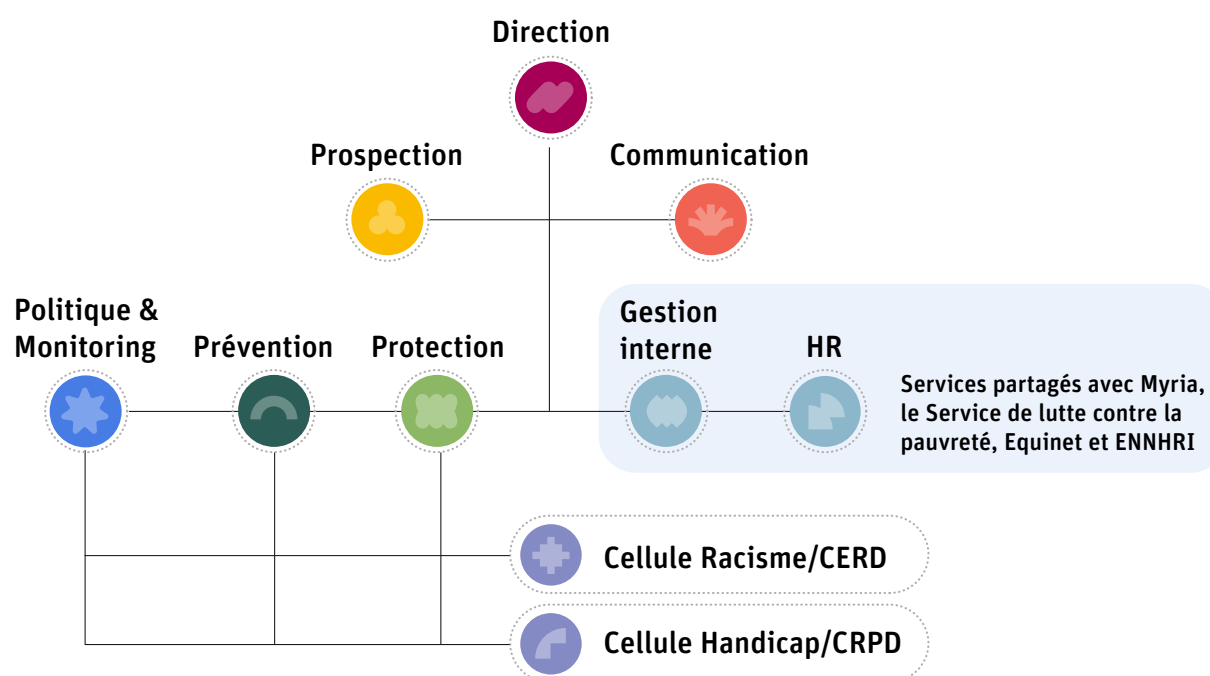
- nomination de la direction
- décision pour Unia d'ester en justice
- approbation du plan stratégique et opérationnel, du budget, du rapport annuel, du plan de communication et du cadre du personnel.

Le Conseil d'administration est composé de 17 membres, dont 2 co-présidents ou co-présidentes : Shaireen Aftab et David Quinaux. Ces personnes sont nommées pour 6 ans.

NOMINATIONS PAR	MEMBRES EFFECTIFS	MEMBRES SUPPLÉANTS
Chambre des représentants	Shaireen Aftab	Tine Claus
	Hanne De Roo	Claudia Bonamini
	Ellen Desmet	Saloua El Moussaoui
	Marc Michils	Abdelkarim Bellaflkih
	Jogchum Vrielink	Dirk Jacobs
	Sotieta Ngo	Pauline Tombus
	Bernadette Renauld	Achilvie Docketh-Yemalayan
	Charles-Eric Clesse	Pierre Nilles
	Pierre-Arnaud Perrouty	
	Didier Dochain	Vincent Yzerbyt
Parlement wallon	Nastasja Wartel	Gisèle Marliere
	David Quinaux	Christophe Jambers
Parlement de la Région Bruxelles-Capitale	Fahim De Leener	Joeri Behets
	Shadi Farkhojasteh	Anne Banet
Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles	Corentin Delmotte	
	Pierre-Alexandre Asmanis De Schacht	Hajar Lawrizy
Parlement de la Communauté germanophone	Dirk Schleih	Uwe Köberich



Organigramme



Disclaimer

Le contenu de ce rapport a été rédigé dans une volonté d'inclusion de toutes les personnes en évitant toute forme de discrimination qu'elle soit fondée sur le genre, l'orientation sexuelle, la prétendue race, l'origine ethnique, le handicap ou toute autre caractéristique identitaire.

Afin de fluidifier la lecture et de ne pas compromettre la compréhension du texte pour les personnes non-voyantes utilisant un logiciel de lecture automatique, Unia fait le choix d'éviter certains principes préconisés pour la rédaction inclusive en matière de genre en langue française.

Les appellations utilisées au masculin générique doivent être interprétées comme inclusives, indépendamment du genre.

Rapport annuel 2024 – Ensemble!

Bruxelles, juin 2025

Éditeur :

Unia, Centre interfédéral pour l'égalité des chances

Place Victor Horta 40 (boîte 40), 1060 Bruxelles (Saint-Gilles)

T +32 (0)2 212 30 00

Rédaction finale : Unia

Interviews : Mélanie De Groote (Renfort MDG srl) et Sarah Georgiev

Rédaction : Mélanie De Groote (Renfort MDG srl)

Conception graphique et mise en page : StudiOrama.be

Crédit Photo : Lies Engelen (page 2)

Impression : Bulckens

Éditeur responsable : Patrick Charlier

Dit verslag is ook beschikbaar in het Nederlands.

Dieser Bericht ist auch auf Deutsch verfügbar.

Vous retrouvez cette publication sur www.unia.be à la rubrique « Ressources & recommandations ».

Sauf mention contraire, l'information contenue dans ce rapport annuel est libre de droits.

Elle peut être utilisée gratuitement à des fins personnelles et non commerciales à condition de mentionner l'auteur.

Tout autre usage des textes, photos et illustrations nécessite l'autorisation d'Unia à info@unia.be.

Unia

**Centre interfédéral pour l'égalité des chances
et la lutte contre le racisme et les discriminations**

Place Victor Horta 40 • 1060 Bruxelles (Saint-Gilles)
T +32 (0)2 212 30 00

www.unia.be   